

1. Hamurabi

Vladao je od 1792.-1750. pr.n.e prostorom koji daleko prelazi granice Mezopotamije; proglasio se „kraljem Amorita“, izvršio je izmjene u poljoprivredi, uvidio prednosti u izradi oruđa i oružja. Plaćeno sredstvo postaje žito. Unaprijedio obrt i stočarstvo, podijelio slobodne ljude na avilu i na muškenu. Ograničio dugovinsko ropstvo na 3 godine.

Hamurabijev zakonik je kamena ploča, pronađen je 1901. u iranskom gradu Suzi. Nastao je u razdoblju od 1750.-1712. pr.n.e. Sastoji se od 3 dijela: uvod, zakonski propisi i epilog. Hamurabijev zakon ima oblik kazuističkog kaznenog zakona, ne poznaje suvremenu pravnu tehniku i sistematizaciju. Ima određenu sistematizaciju o sudu, o stvarima, o braku i obitelji, o zaštiti života i tijela, o radu.

Brak po Ham.zakoniku: Zaključuje se ugovorom, inače je ništav. A cilj tog ugovora je da se utvrde međusobne obveze. Zaključuju ga mladoženja i djevojčin staratelj. Mogu se njime osloboditi odgovornosti za imovinske odgovornosti svakog od njih, ali za obveze i imovinu stečenu za vrijeme braka odgovaraju zajednički, tj. slobodna žena udana za roba ima pravo na dio u pravilu na pola, a drugi dio pripada gospodar, nema razlike između braka slobodnih i robova. I jedni i drugi se mogu međusobno ženiti. Ali onaj tko je bio rob taj i ostaje rob bez obzira što mu drugi supružnik ima status slobodnog čovjeka. Robovi koji su supruzi slobodne osobe oštećuju svog gospodara time što gospodar nema pravo na potomstvo, a ako je supruga slobodna, njena djeca s mužem robom su slobodna, a ako je muž slobodan, a žena robinja, djeca, ako ih otac prije nije učinio slobodnima – postaju slobodna u času očeve smrti.

STVARNO PRAVO: utemeljeno na običajnom pravu, čini većinu Hamurabijeva zakona

glavna tema je vlasništvo i njegova povreda, a ono je podijeljeno na zajedničko i privatno

Zajedničko vlasništvo: subjekti su država-vladar, hramovi, gradovi, sela, objekt je uglavnom zemlja, ali i pokretnine (stoka, robovi, oruđe) Zemlja u zajedničkom vlasništvu obrađuje se i davanjem u individualni **zakup zakup ne može biti predmet pravnog prometa ni inter vivos ni mortis causa**

Privatno vlasništvo: trpi ograničenja u interesu države (**plaća se prirez u plodinama na vlasništvo zemlje**), privatno vlasništvo je **predmet prometa i inter vivos i mortis causa**, promet nekretnina odvija se **pismenim ugovorom**, vlasništvo je **strogo zaštićeno** – krađa se nekad nadoknađuje **30-strukom vrijednošću** ukradenog, ako lopov to nije u stanju nadoknaditi, bit će osuđen na smrt; zaštićene su i služnosti i posjed

OBVEZNO PRAVO: složeni obveznopravni instituti nastaju zbog razvoja trgovine i razmjene. oni su neformalizirani i racionalni, forma ima svrhu osiguravanja pravnog prometa, teoretski se ne razlikuju ugovorne i van-ugovorne obveze, sve se smatraju odnosima među ljudima (rikistu), za mnoge ugovore postoje stalni formulari, pa je većina ugovora pisana – sadrži bitne odrednice sadržaja, imena svjedoka, pečate stranaka (zatvoreni u glinenu ovojnicu i pohranjivani u hramovima ili državnim arhivima), zaključenje ugovora je neformalno i bitno je da izražava pravu volju stranaka, služe lakšem dokazivanju

Za neizvršenje ugovora i ostalih obveza predviđena je **odgovornost:** uglavnom se temelji na imovinskoj odgovornosti (naknada štete u višestrukom iznosu), ako odgovorni ne može nadoknaditi štetu, pada u **dugovinsko ropstvo** (Hamurabi ga ograničava na 3 godine), osim dugovinskog ropstva, dug bi obično plaćali članovi njegove obitelji

KUPOPRODAJA: uvijek obavljana uz predaju stvari i isplatu kupoprodajne cijene, a postoji i prodaja na poček – tada postoji dogovor stranaka kao da je kupac platio cijenu a zatim pozajmio istu svotu od prodavaoca (istovremena kupoprodaja i zajam)

Predmet: **nekretnine i pokretnine** (uključujući ljude, slobodne i robove), postoji samoprodaja, a domaćin može prodati i članove obitelji; moguće je i etažno vlasništvo (na dijelu kuće)

Plaćeno sredstvo je **žito, ulje, kovine**, prometom dobara profesionalno se bave **damgari** (trgovci, državni službenici ili svećenici)

Ulogu novca još imaju kovine, pa trgovce kovinama smatramo novčarima, novčarstvo je vrlo razvijeno, pa oni zapošljavaju izvršitelje (šamalu) s kojima sklapaju ugovore o suradnji, u ugovorima često postoji popis ranijih vlasnika, a oni sadrže i jamstva za evikciju i kakvoću prodane stvari, neka imovina je trajno ili privremeno (miraz, udovički dio) izvan pravnog prometa

ZAKUP: predmet zakupa su najčešće zemlja i stan, a zakupni rok je **kratak** (1 godina) ili **dug** (5 godina)

Kao zakupnina obično se daje dio plodina: određuje se: unaprijed, prema ljetini na zakupnoj zemlji, prema ljetini na susjednim zemljištima, iznosi 1/2 ili 1/3 priroda, a kod zakupa vrtova 2/3 (povoljno zbog visokog prinosa, pa su zakupci i bogataši)

NAJAM: predmet najma su vol, magarac, kola, brod, rob, slobodan čovjek (ugovor o radu, osobni najam), najamnina se određuje **ugovorom**, a postoji i **odgovornost za oštećenje/uništenje predmeta najma**

OSOBNI NAJAM: zaključivan slično ugovoru o najmu robova – zaključuju ih ciglari, zidari, krojači, brodograditelji, pastiri, kočari, ..., najamnina je određena zakonom, ali služi samo kao mjera kod sporova, ovdje spadaju i naknade za usluge liječnika, veterinara, građevinara – pritom više plaćaju imućniji, izvođač posla odgovara za stručnost i kakvoću, jer su za nestručnost predviđena razna obeštećenja (osobno, imovinsko), cilj tih kazni je **osiguranje stručnosti** (npr. liječniku koji operacijom prouzroči smrt pacijenta odsjeći će se ruka), takva odmazda može biti i vrlo nepravedna, npr. ako građevinar prouzroči štetu koja usmrti gospodara, bit će ubijen, najamnina za izvršeno djelo plaća se u žitu ili drugim proizvodima (ili novcu), pritom je najamnina viša za poljoprivrednog radnika nego za druge obrtnike

ugovor o osobnom najmu povezan je s ugovorom o zajmu: najmoprimac bi najmniku isplatio dio najmnine u obliku ugovora o zajmu, koju radnik mora otplatiti radom, ako najam nije izvršen do kraja, najmnik/zajmoprimac nije vratio zajam i pada u dužničko ropstvo, kod ugovora o najmu roba (najamnina pripada gospodar) ugovaralo se da dio najmnine pripadne robu – u slučaju loše izvršenog rada taj dio ostaje najmodavcu (oblik poticaja iznajmljenog roba)

ZAJAM: najčešći ugovor, služi pretvaranju slobodnih ljudi u robove (oblik klasnog raslojavanja), uređuje ga Hamurabi: ograničava dužničko ropstvo na 3 godine, čime utječe na veličinu zajma, **štiti dužnika od samovolje vjerovnika** – ako vjerovnik sam plijeni stvari dužnika zbog naplate duga, bit će lišen svega, ako dužnik umre od vjerovnikovog zlostavljanja, a bio je sin zajmoprimca, bit će ubijen sin vjerovnika, ako je tako umro dužnikov rob, vjerovnik plaća 1/3 mine srebra (više od vrijednosti roba) i gubi zajam, dužnik koji ne može vratiti dug zbog propale ljetine biva za tu godinu oslobođen kamata (otplatni rok se produžuje), dužnik može bilo čime isplatiti dug, a kamate su ograničene za žito (33%) i srebro (20%), ako vjerovnik utaji primljeni dug ili dio duga, gubi pozajmljeno vraćanje duga se često osigurava zalogom (pokretnine, nekretnine, sva dužnikova imovina)

OSTAVA: ugovor o čuvanju tuđe stvari, zaključuje se pismeno i uz svjedoke (katkad se označava kao zajam); za ostavu se plaća: ako čuvar utaji čuvano, **vratit će dvostruko**, ako netko potražuje nešto što nije dao na čuvanje, daje optuženom dvostruko vrijednost te stvari, čuvar odgovara za

umanjenu vrijednost i krađu čuvane stvari, makar pritom ostane i bez svojih stvari, utaja ostave koju putnik učini na putu kažnjiva je **5-strukom vrijednošću stvari**, ugovoru o zajmu bliska je ostava stvari određenih rodom – čuvar vraća istu količinu iste vrste (npr. žito, zlato, srebro)

NALOG: ugovor o izvršenju činidbe za nalogodavca – Hamurabi uređuje samo ugovor između damgara i šamalua, sredstva potrebna za izvršenje naloga davana su nalogoprincipu u obliku zajma

Ugovor između damgara i šamalua: **ima elemente ortakluka** – šamalu naplaćuje svoje troškove damgaru, a potom čistu dobit dijele, šamalu dobiva novac sa ili bez kamata – ako nema dobiti šamalu vraća glavicu (ako sam pretrpi štetu), a ako nema dobiti i nije pretrpio štetu, vraća damgaru dvostruko, šamalu ne vraća ništa ako mu je neprijatelj na putu upropastio ono što je nosio i ovdje se osigurava poštenje – ako damgar tvrdi da je dao više ili utaji dio dobiti, platit će šamaluu 6-struko, a šamalu za isti postupak plaća damgaru 3-struko (od bogatih se traži više poštenja)

UGOVOR O DRUŠTVU (ORTAKLUK): cilj ovog ugovora može biti: zajedničko davanje/uzimanje zajma, vođenje nekog posla, ... prema trećima, svi udruženi skupa i svaki udruženi posebno jamče za obveze iz odnosnog posla **gubitak i dobitak dijele se na jednake dijelove**, čak i ako su uložili bili različiti (npr. novac, rad, imovina)

2. Teritorijalna podjela Franačke

Najveće teritorijalne jedinice na koje je Franačka podijeljena su **vojvodine**, ali cijela Franačka nikad nije bila podijeljena na vojvodine. Vojvodine su bile različite po veličini pa i po svojoj prirodi. Naime, nekad su to teritorijalne jedinice, ali najčešće su to vojne jedinice koje se podudaraju sa plemenima.

Manje jedinice od vojvodina su **grofije**. Cijela Franačka je podijeljena na te **vojne jedinice**. Krajem 8. st. je oko 700 grofija. Grofije su vrlo različite veličine. **Najniža organizacijska jedinica** (u grofiji ih ima 3-8) je **centena (u germanskim krajevima), odnosno vicaria (u romanskim krajevima)**. U germanskim krajevima **centene su rodovske jedinice (sela)**, a **vicariae su velike teritorijalne jedinice**.

VOJVODINE – najveće teritorijalne jedinice, ali cijela država nije na njih podijeljena; razlikuju se po veličini i prorodi – mogu biti teritorijalne jedinice ili vojne jedinice koje se podudaraju s plemenima

GROFOVIJE – vojne jedinice manje od vojvodina, cijela država je na njih podijeljena, krajem 8.st. ih je bilo oko 700, različite veličine

CENTENE – najniže jedinice u germanskim krajevima, rodovske jedinice, 7-8 po grofoviji

VICARIAE – najniže jedinice u romanskim krajevima, teritorijalne jedinice. 7-8 po grofoviji

MARKGROFOVIJE – vojne jedinice na rubnim područjima države

3. Habeas Corpus Act (1679.)

Po ovom zakonu zatvorska služba nekoga **može uhititi i držati u zatvoru samo na temelju sudskog naloga**, tj. sud ocjenjuje ima li osnove da se nekome oduzme sloboda pa makar bio kriv za djelo (može se braniti i sa slobode). Postoje i takvi slučajevi da zatvorska služba, zbog mogućnosti bijega, ne može čekati nalog za pritvor, nego može osumnjičenog uhititi, a nalog za zatvor tražiti od suda naknadno. Upravo to uređuje ovaj zakon:

1) Kada je građanin zatvoren bez naloga, mora mu **u roku od 24 sata** biti predana pismena obavijest o djelu koje mu se pripisuje i zbog kojega je u zatvoru. Izdavanje ove obavijesti (tj. naknadnog naloga za uhićenje) može tražiti ne samo uhićeni, njegova rodbina i prijatelji, nego je to dužnost same zatvorske službe, koja bez naloga nikoga ne smije držati u zatvoru.

2) **Sam zatvor je potreban samo ako se osumnjičenom pripisuje zločin veleizdaje ili kakav drugi težak zločin**, samo za te slučajeve sud će izdati nalog za uhićenje. Inače će izdati nalog da zatvorska služba uhićenog pusti uz novčano jamstvo; da ga pusti bez jamstva, ali će postupak protiv te osobe biti nastavljen; da ga pusti i da se postupak posve obustavi.

3) Ako je sud izdao nalog (habeas corpus) da se osumnjičenog zadrži u zatvoru, ta osoba mora **u roku 20 dana biti izvedena pred veliku porotu (optužna porota)** koja će odlučiti da li su navodi optužbe dovoljni da se protiv okrivljenog produži kazneni postupak, odnosno da ga se izruči sudu.

4) Nitko ne može biti ponovno zatvoren iz istog razloga zbog kojeg je već bio pritvoren pa oslobođen.

5) Protiv zatvorskih službenika (od 19. st. to je policija) kao i protiv sudaca koji bi povrijedili odredbe Habeas corpus act-a predviđene su velike novčane globe u korist samog uhićenog, odnosno u ponovljenom slučaju nepoštivanja tog zakona ti službenici gube službu. Zatvorski službenik za nepoštivanje tog Zakona plaća kaznu 100 funta, a sudac 500 funta.

4. Solonove promjene

Solon je bio ugledna eupatridskog roda, no živi skromnim životom – glas mudra, čestita čovjeka osigurava mu povjerenje mnogih

GOSPODARSKE PROMJENE: provodi **sisahitiju** (stresanje tereta) – **Atenjanin u Ateni više ne može pasti u dugovinsko ropstvo**, svi Atenjani u dugovinskom ropstvu postaju slobodni, a država otkupljuje one koji su dugovinski robovi u inozemstvu, ukinuti su svi dugovi zaduženih građana, a izvršena je i **devalvacija** (eginski talanat/36 kg zamijenjen eubejskim/26,2 kg), **ukinuta je hipoteka** kao oblik osiguranja za vraćanje duga, a određen je i **zemljišni maksimum**, tako Solon pomaže dužnicima, a oštećuje bogate eupatride i građane koji su bili zajmodavci

POLITIČKE PROMJENE: utemeljene na prirodu sa zemlje – škrtat ička zemljišta bila su zapuštena, pa je trebalo potaknuti ulaganje u poljoprivredu, **novčarstvo postaje osnova društvene moći**, ali novac se ne ulaže u poljoprivredu, pa Solon politička prava čini ovisnima o prirodu sa zemlje u količini poljoprivrednih proizvoda (žito, ulje, vino) – promjena uperena protiv trgovaca i novčara

Prema količini plodina, **svi slobodni građani su podijeljeni na 4 skupine: 1) pentakosiomedimni** – s više od 500 medimna priroda sa zemlje (500 mjera ulja/vina/žita; medimnos = 50 litara) **2) hipeis** – konjanici, imaju između 300 i 500 medimna, **3) zeugiti** – jarmaši, imaju između 200 i 300 medimna **4) thetes** – žeteoci, imaju manje od 200 medimna, prema pripadnosti razredu određuju se politička prava razmjerna dužnostima, te imetku Nastaje **timokracija** – politička vlast (time) mjerena poljoprivrednom prirodom je osnova vlasti

Uz ranije organe (areopag, arhonti, sud efeta), Atena dobiva i nove:

1) **narodna skupština (ekklesia)** – organ neposredne demokracije, čine ju svi slobodni Atenjani (sva 4 razreda)

2) **Vijeće (bule)** – tijelo za koje svako pleme bira 100 članova, čini izraz federalizma i jednakosti 4 plemena

3) Vrhovni sudski organ je **heliaja** – sud običajne i narodne pravde, u njemu sudi narod bez obzira na plemensku pripadnost, **aktivno biračko pravo za sve organe ima narod**, ali pasivno pravo je ograničeno: **za arhonte se mogu kandidirati samo pentakosiomedimni, a za bule i heliaju pripadnici prva 3 razreda** (zato je narod više izvor nego izvršitelj vlasti), ovom promjenom ukinuta je plemensko-aristokratska republika i započinje demokratizacija, plemena ipak i dalje ostaju u vlasti, jer se u plemenima biraju svi organi osim narodne skupštine

Najvažniji organ vlasti još uvijek je **areopag**, kao tijelo koje je trajno i koje sačinjavaju iskusni državnici (bivši arhonti)

Solon zna da nema demokracije bez udjela građana – kako je narodna skupština imala podređenu ulogu, udjel građana u njoj bio je vrlo slab, pa Solon prijeti oduzimanjem građanskih prava onima koji ne budu sudjelovali u njenom radu

Zakonitost (eunomia) postaje osnova djelovanja, a svi koji obavljaju poslove vlasti moraju prisegnuti na poštivanje zakona, ovim reformama društvena kriza je ublažena

Uz novu podjelu prema prirodi, ostaje i stara podjela po zanimanjima (eupatridi, geomori, demiurzi)

Po tradiciji, za arhonte su birani samo pentakosiomedimni eupatridi (bazilej, polemah, eponim, 6 tezmoteta, tajnik) m stoga pentakosiomedimni ne-eupatridi traže da im se osiguraju arhontske službe: 5 eupatrida, 3 geomora, 2 demiurga

5. Sudstvo u Franačkoj

Sudstvo ima **jedan stupanj**; presuda svakog suda je konačna, a kraljev sud se bavi predmetima koji se tiču kralja

KRALJEV SUD: nedostupan za narod; uzima u obzir aequitas (temelj kasnijeg kraljevog prava da nekog izuzme od primjene pr. pravila),

predsjeda kralj ili opunomoćenik (majordom, comes palatii) uz **7 prisjednika**, prisutni narod je iz kraljeve okoline, kraljev sud je katkad cijela narodna skupština (Campus Martius) ili sabor plemstva

SUDOVI VLASTELE: to su sudovi kraljevih vazala s imunitetima – vazal je vrsta domaćina, pa trećima odgovara za postupke svojih ukućana, ova odgovornost nije odmah bila jednaka za sve ljude (robove, kolone), no od Karlovića se proteže na sve slobodne ljude

Vazali nisu jednaki – **nisu svi imali imunitet (izuzeće od grofove lokalne državne vlasti), nego ga kralj određuje pojedinačno**, ipak, običajnim putem svi kraljevi vazali stječu opći imunitet od suda centene i grofova suda; u taj imunitet spadaju:

a) vlastelinstva ne daju nikakve daće u korist države – samo stanovnici imaju vojnu i radnu obvezu

b) kraljevski službenik ne može ući u vlastelinstvo (interdictio introitus), ne može utjerivati javne daće (interdictio exactionis), niti nad stanovnicima imunitetnog dobra vršiti prisilu (interdictio districtiones)

c) vlastelin ima sudbenost na vlastelinstvu (cause maiores sudi grofovski sud; vlastelin zastupa ljude iz vlastelinstva)

CRKVENI SUDOVI: vrsta imunitetnih sudova; ulaze u praksu običajnim putem jer crkveno pravo nije običajno, narod ga ne poznaje po kanonskom pravu, za crkvene predmete nadležni su crkveni sudovi i za klerike i za laike – u svjetovnim stvarima i za klerike vrijedi sudbenost svjetovnih sudova (sude im sudovi centene, a kralj. sud sudi samo biskupima kao vazalima), međutim, u 6. stoljeću crkva zahtijeva sudbenost nad klericima i u svjetovnim stvarima

Tek je **Edikt Klotara II od 614.** donekle udovoljio zahtjevu – u slučajevima teškog delikta opće sudbenosti kojeg je počinio klerik ili đakon nižeg stupnja, prvo će biskupski sud provesti disciplinski postupak, a potom će suditi sud centene

Podjela za vladavine Karlovića: a) **causae minores klerika** sude biskupi po svjetovnom pravu

b) **cause maiores klerika** sudi grofovski sud

Tako su biskupski sudovi počeli primjenjivati svjetovno pravo za klerike, a širi se i vlastelinska sudbenost biskupa nad laicima, **biskupski sudovi tako stječu svjetovnu sudbenost nad klericima i laicima biskupskog vlastelinstva in causis minoribus**

U pogledu crkvene imovine, u Franačkoj vrijedi franačko pravo: crkve i sva crkvena imovina su vlasništvo privatne osobe na čijoj su zemlji i ta osoba tom imovinom raspolaze kao i sa svom ostalom imovinom, ti vlasnici imenuju i crkveno osoblje – najčešće ne poštuju odredbe kanonskog prava o sposobnosti imenovanog za te službe

Načelno, **biskupe bira narod i kler**, iako je **najčešće kralj** imenovao biskupe – i ovdje je razlika između: **germanskih krajeva** i romanskih krajeva – predfranačko kršćanstvo je biskupe učinilo vrstom narodnih predstavnika

Od 9. stoljeća i crkvene službe su **oblik beneficija** – crkva to podržava i počinje se organizirati po beneficijarnom načelu, što znači da biskup dodjeljuje crkve i službe nižem svećenstvu kao beneficij (decentralizacija crkvene organizacije i imovine)

6. SAD - kongres impechmet predsjednik senat

Nadležnost Kongresa Konfederacije SAD podijeljene su u **dvije grupe poslova**:

1. **Poslovi iz nadležnosti Kongresa**: vojni, financijski, (rat i mir, ugovori i savezi, zajednička flota, izbor svih časnika zajedničke vojske i mornarice, budžet Konfederacije i njeni zajmovi, kovanje monete Konfederacije).

2. **Poslovi o kojima Kongres može odlučivati**: trgovina, pošta, te diplomatsko predstavništvo Konfederacije. **O poslovima iz skupine 1 može odlučivati samo Kongres, i to većinom od najmanje 9 glasova (to je 2/3 ukupnog broja država, njih 13). O poslovima iz skupine 2 Kongres može odlučivati običnom većinom tj. najmanje 7.**

Odbor država odlučuje samo o poslovima iz skupine 2.

U Engleskoj impeachment pokreće dom komuna kao optužna porta, sudi Gornji dom, a u SAD-u impeachment pokreće predstavnički dom, a sudi senat. U Engleskoj se presuda donosi običnom, a u SAD-u dvotrećinskom većinom. U SAD-u jedina sankcija koja može biti izrečena je uklanjanje iz službe, a daljnje gonjenje preuzima redoviti sud.

IMPEACHMENT U ENGLESKOJ – postupak pokreće dom komuna kao optužna porota, a sudi gornji dom; presuda se donosi običnom većinom

IMPEACHMENT U SAD-u – postupak pokreće Predstavnički dom, a sudi Senat; presuda se donosi 2/3 većinom, jedina moguća sankcija je uklanjanje iz službe (eventualno daljnje gonjenje provodi redovni sud)

PREDSJEDNIK: -nosilac izvršne vlasti; politički samostalan – postoji samo pravna odgovornost (ako povrijedi pravo), ne i politička, u SAD-u postoji **predsjednički sustav** (pojedinaac je nositelj sve izvršne vlasti prema načelu monokratske uprave)

zbog koncentracije izvršne vlasti u rukama jedne osobe, postoji opasnost od diktature – do nje ipak ne dolazi, jer u SAD-u demokratska tradicija prevladava nad vojnom, odnosno politika nije povojničena, **odredbe o predsjedniku i izvršnoj vlasti su u članku II. Ustava**, glavno jamstvo da će predsjednik ostati u okviru ustavnih ovlaštenja je način izbora i kratkoća mandata, **uz predsjednika se bira i potpredsjednik** koji preuzima predsjednikovu dužnost kad je on spriječen (i predsjedja senatom)

IZBOR PREDSJEDNIKA: izbori za predsjednika su **posredni** – svaka država na način koji određuje njeno zakonodavno tijelo, bira broj izbornika (elektora) jednak broju predstavnika iz te države u oba doma federalnog kongresa, s time da izbornik ne može biti nitko tko je u federalnom kongresu ili obavlja službu za federaciju, **od 1800. izbornik je vezan imperativnim mandatom da glasuje za kandidata kojeg je izabrala stranka**, stranke organiziraju konvencije koje biraju stranačke kandidate – te konvencije su na razini SAD pa je birokracija stranaka na razini država članica presudna u izboru delegata za stranačku konvenciju

Od kraja 19. st. stranke u nekim državama uvode tzv. predizbore, tj. skupove pristalica stranke koji biraju kandidate prvo na razini mjesne organizacije stranke, potom na konvenciji stranke na razini države članice, te najzad na saveznoj (nacionalnoj) konvenciji stranke (savezne konvencije stranaka sastaju se samo povodom predsjedničkih izbora)

Izbornike biraju građani, a izbornici su vezani imperativnim mandatom za kandidata svoje stranke-to uvelike ove posredne izbore čini neposrednima – za izbor izbornika primijenjen sustav izbornih lista

Svaki glasač glasuje za ukupan broj, tj. listu izbornika, a većina država je usvojila većinski sustav

Predsjednički kandidat koji je dobio većinu izbornika u državi članici dobiva ukupan broj izbornika te države: npr. država članica bira 27 izbornika, demokratska stranka je dobila 14 izbornika, a republikanska 13 izbornika- to znači da svih 27 izbornika pripada kandidatu kojeg je istakla demokratska stranka, najvažnije je pobijediti u velikim državama (California, New York) jer one daju veliki broj izbornika, često i više nego nekoliko drugih (rijetko naseljenih) država

Uvjeti za predsjedničku kandidaturu: starost od 35 godina, građanin SAD po rođenju, stanovnik SAD bar 14 godina, izbornici za predsjednika i potpredsjednika glasuju tajno za 2 osobe, s tim da jedna nije iz države iz koje je izbornik

Predsjedniku je za izbor potrebna natpolovična većina, a drugoplasirani postaje potpredsjednik –ako nitko ne dobije natpolovičnu većinu, predstavnički dom će glasovanjem po državama izabrati predsjednika, a senat potpredsjednika

12. amandman iz 1804. odvaja te dvije kandidature: „svaki izbornik glasuje posebno za predsjednika i potpredsjednika – izabrani su ako imaju natpolovičnu većinu, ako ne, onda među 3 kandidata za predsjednika s najviše glasova predstavnički dom bira predsjednika natpolovičnom većinom broja država, a između 2 kandidata za potpredsjednika senat ga bira natpolovičnom većinom senatora

Predsjednik i potpredsjednik birani su na 4 godine, a presedan reizbora stvara Washington (najviše 2 mandata)

Franklin Roosevelt je kasnije 4 puta biran za predsjednika, pa 22. amandman 1951. određuje maksimum od 2 mandata, s tim da će mu se kao cijeli mandat računati ako je funkciju predsjednika vršio preko 2 godine (npr. prvo bio potpredsjednik)

U pogledu nesposobnosti i smjene predsjednika, važan je 25. amandman iz 1967. s elementima parlamentarne vlade: a) potpredsjednik i većina glavnih sekretara mogu pismom domovima kongresa priopćiti da predsjednik nije u stanju vršiti vlast, te će potpredsjednik odmah preuzeti vlast predsjednika b) ako predsjednik uputi suprotnu obavijest, domovi 2/3 većinom odlučuju o sposobnosti predsjednika

Ako odluče da nije, položaj predsjednika zadržava potpredsjednik (amandman donesen za pred. Lyndona Johnsona)

NADLEŽNOST SENATA SAD-a – ima prednost u odlučivanju u vezi većine poslova koji nisu zakonodavne naravi, odlučuje 2/3 većinom prisutnih članova; npr. presuđivanje u postupku impeachmenta, sudjelovanje u međunarodnim pregovorima, ratifikacija međunarodnih ugovora, davanje mišljenja i suglasnosti za predsjednikova imenovanja saveznih službenika.

Kandidat za senatora mora imati najmanje 30 godina, biti stanovnik države u kojoj se kandidira i biti najmanje 9 godina državljanin SAD.

Senatori se biraju na 6 godina. Senat se obnavlja djelomično, svake dvije godine 1/3, zato su države podijeljene na grupe A, B, C, tako da svaka grupa svoje senatore bira svakih 6 godina.

7. Glosatori

Početkom 12. stoljeća, Imerius u Bologni osniva pravnu školu u kojoj poučava rimsko pravo- njeni učenici proučavaju Corpus iuris civilis tako da pišu tumačenje riječi i sadržajato tumačenje nazivalo se glossama, a dijelile su se na:

- a) glossae interlineales – pisane između redaka (inter lineas)
- b) glossae marginales – pisane na rubu teksta (in margine)

Proučavali su se samo oni dijelovi Kodifikacije potrebni u praksi (najviše obvezno pravo)

glosatori su rimsko pravo proučavali: a) pragmatično – glavno mjerilo je svrha, korist i istina proučavanja

- b) kazuistički – praksa je niz pojedinačnih slučajeva koji traže rješenje
- c) fragmentarno – proučavaju se dijelovi potrebni u praksi
- d) antihistorijski – ne zanimaju ih promjene i razvoj rimskog prava
- e) dogmatski – tumače Corpus kao nepromjenjivi autoritativni sud, iako im on nije nametnut od vlasti

ovim načinom proučavanja glosatori su izgradili dogmatsko-pozitivnu metodu kasnijeg europskog praktičnog prava, nakon bolonjske, osnivaju se i druge pravne škole u sjevernoj Italiji (Pavia, Padova)

Najpoznatiji Imeriusovi sljedbenici postaju: Martinus, Bulgarus, Jacobus, Hugo, a kasnije Azo i Accursius, glosatorski stil proučavanja rimskog prava naziva se mos docendi italicus

Pritom se javio problem razlikovanja među tumačenjima različitih glosatora, pa je slavni bolonjski učitelj Franciscus Accursius sredinom 13. stoljeća objavio djelo Glossa magistralis seu ordinaria – tu je ujedinio sve najpoznatije glose tako što ih je poredao ispod odredbe rimskog prava na koju se odnose (ovime počinje škola postglosatora)

8. turske kapitulacije

kapitulacije – jednostrani međunarodni ugovor bez uzajamnosti koje je Osmansko Carstvo sklapalo sa ostalim državama.

Prva kapitulacija: Trgovački ugovor sa Francuskom 1536.: njime francuski državljani stječu pravni imunitet u Turskoj – slobodu ulaska i kretanja, slobodu bavljenja trgovinom i obrtom, izuzeće od plaćanja poreza, izuzeće od sudbenosti turskih sudova, ..., francuski konzularni sudovi sude sporove Europljana i muslimana; Francuzi mogu javno obavljati vjerske obrede.

9. Izvori prava u eng u srednjem vijeku

IZVORI PRAVA U ENGLESKOJ – 1) Common Law, 2) Statute Law, 3) Equity Law

COMMON LAW: sudsko precedентno pravo, stvaraju ga vrhovni (kraljevski) sudovi svojim presedanima.

Kako bi se utvrdilo pravo zemlja i lokalna prava, od kraja 12. stoljeća počinju se popisivati presude sudova, pa nastaju:

- a) plea rolls – registri presuda kraljevih sudova, izlaze gotovo bez prekida do 19. stoljeća
- b) year books – godišnjaci najvažnijih sudskih presuda, izdaju ih studenti iz praktičnih razloga

PRESEDAN: zbog jednakosti običaja, sud ne može za iste slučajeve donositi različita rješenja – tako presuda donesena za neki slučaj postaje obvezujuća za sve sudove u budućim istim slučajevima (ta prva obvezujuća presuda zove se presedan ili precedent)

Pravilo o obveznosti presedana uspostavlja se tijekom 14. stoljeća, a postaje općepriznato u 16. stoljeću

- tako sudovi koji se prvi susretnu s nekim novim slučajem imaju ulogu konkretiziranja postojećeg običaja zauvijek

Ta doktrina presedana vrijedi od 16. stoljeća do 1966. – presedan može izmijeniti samo viši sud (Dom lordova), s ovim pravilom sudska struka više nije samo primjenjivač prava, nego i njegov stvaralac

Common law kao opće pravo potiskuje lokalne pravde i običaje – kako je ta kraljeva pravda pod sve većim utjecajem rimskog i kanonskog prava, feudalna klasa želi ograničiti kraljevo miješanje u mjesnu pravdu, ali i zabraniti uvođenje stranih prava

Tako je plemstvo već 1236. natjeralo kralja da Mertonskim statutom zabrani upotrebu stranog prava putem pravila da nijedan zakon Engleske ne može biti izmijenjen (nolimus leges Angliae mutari – pritom riječ lex/zakon znači običajno pravo)

UVJETI DA BI PRESUDA BILA PRESEDAN: SVOJSTVO PRESEDANA – nema cijela presuda nego samo ratio decidendi presude (dio koji izlaže njena načela i razloge); **NEZASTARIJEVANJE NEUPORABOM** – presedan koji se neko vrijeme ne primjenjuje, svejedno može postati osnova za rješenje spora

1) Presuda mora rješavati zbiljski spor kojeg su stranke iznijele pred sud i mora ga rješavati u okvirima činjenica koje su stranke iznijele

2) Pravni zastupnici stranaka moraju svoje zahtjeve osnovati na navođenju autoriteta (npr. presude višeg suda, statuti, pravne doktrine)

3) Ako sud ima više članova, većina ih se mora usuglasiti sa rješenjem i pravnom osnovom (ratio decidendi) rješenja

ODLUKA PER INCURIAM – presuda koja nema svojstvo presedan

STATUTE LAW: -do 14. stoljeća, svi akti (charter, assize, statute, constitution, ...) koje donose kralj i kolegijalna tijela spadaju u common law - statute law kao zakonskom pravu koje **je izraz ovlaštenja države da normira** možemo govoriti tek od 14. stoljeća od tada u Engleskoj postoje 2 pravna sustava različita po načinu stvaranja:

1) common law – sudsko precedентno pravo, stvaraju ga vrhovni (kraljevski) sudovi svojim presedanima

2) statute law – zakonsko pravo, stvara ga zakonodavac normativnim aktima (kralj i domovi parlamenta)

Do 17. stoljeća ne postavlja se pitanje hijerarhije ovih pravnih sustava – statute law smatra se nadopunom common law-a, na povezanost tih sustava ukazuje i činjenica da engleski pravници još uvijek zakone svode na tehniku common law-a, tj. statut se primjenjuje na prve slučajeve, a potom se više poziva na te slučajeve (presedane), nego na sam statut

- u svim pravnim granama u Engleskoj su prisutna oba pravna sustava:

Statute law najčešće uređuje javno pravo, odnose koji su važni za cijelu državu (ustavni, upravni, neki krivični, ...), common law se najviše bavi imovinskim odnosima, a i krivičnim pravom

EQUITY LAW: -krajem 13. stoljeća plemstvo i lokalni partikularizam (pokrajine, grofovije, manori, gradski sudovi) osjećaju opasnost od kraljevog centralizma i provođenja unifikacije – zato je 1285. donesen **II Westminsterški statut**: a) zabranjuje izdavanje novih writova, tj. proširenje sudbenosti kraljevih sudova putem writa

writs – kraljevi nalozi kojima su novi predmeti postali utuživi pred kraljevim sudovima, čija se nadležnost tako širi

Sudovi nedostatak zabranjenih naloga nadomještaju širokim tumačenjem starih naloga, pod čije značenje podvode novi sadržaj i na temelju analogije izdaju nove stare naloge – to im omogućuje **statut In consimili Casu 1285.**, ipak, ta praksa je bila ograničena, što je posebno vidljivo kad se od 14. stoljeća počinje naglašavati subjektivni element (element svijesti, volje i subjektivne istine) na štetu objektivne pravde (prostorno-vremenskih činjenica)

Sve se češće uz pravo počinje spominjati **pojam pravičnosti** – to je potvrda da je logika objektivnog prava dosegla visoku razinu formalizma, pa počinje **subjektivizacija prava** pomoću „pravednosti“ (tada samo pomoću pravila izuzetka)

Kako sud ima u vidu samo objektivnu, činjeničnu pravdu na koju se jedino smije pozivati, on ne smije uzeti subjektivni element u obzir čak i ako je svjestan da je pravo u tom slučaju nepravdično – ovlaštenje da ispravi tu nepravdičnost ima kralj

Tako se stranke sve češće počinju obraćati kralju kako bi izbjegli/ispravili presudu common law-a, pa ih kralj od 15. stoljeća počinje povjeravati kancelaru, čija nadležnost poprima naziv **Kancelarov sud**:

a) ima pravo slobodne ocjene svih okolnosti, nije vezan ni common law ni statute law sustavom

b) on postaje sredstvo ispravljanja nepravdičnosti nastale zbog formalizma common law-a

c) djelovanjem Kancelarovog suda nastaje treći sustav prava – **pravo pravičnosti (equity law)**

Equity law sustav bit će uobličen u 15. stoljeću, kada postaje svjestan svoje različitosti od common law-a i sličnosti s rimskim pravom – kao moguće sredstvo nastajuće državne samovolje, u 16. stoljeću počinje njegovo ograničavanje presedanima

10. deklaracija o neovisnosti

Donesena je 4.7.1776., a temelji se na načelima Škole prirodnog prava. Redaktor **T. Jefferson** (umjesto prava na prirodno vlasništvo, uvrstio pravo na potragu za srećom), usvojeno učenje škole prirodnog prava o legitimitetu: **1) legitimitet počiva na narodu, 2) početni legitimitet može biti izgubljen kada vlast zloupotrijebi svoj mandat** (zatim ga želi nadoknaditi bez obzira na sadržaj i usklađenost s početnim); nabraja kraljeve povrede (27) i naziva ga tiraninom čime mu oduzima legitimitet.

Nakon Izjave o nezavisnosti bivše kolonije su se počele uspostavljati kao države – njih 11 donosi nove ustave koje su izradile posebno birane skupštine izaslanika (ustavotvorni konvent), a potom bi se ustavi podnosili na referendum, većina država (osim 2) usvaja **dvodomni sustav**, drugi dom su najčešće nazivali **senat**, a u nekima savjet, birali su ga neposredno birači, a u samo po jednoj državi birao ga je donji dom (izabrana skupština) odnosno izbornici.

11. grafe paromon

To je javna tužba (svatko je može podići) protiv zakonskog prijedloga ili njegovog predlagачa ili već donesenog zakona, a s obrazloženjem da je ta zakonska odredba protivna demokraciji. Grafe postupak je bio javni postupak, pokreće ga bilo tko, a troškove postupka ne plaća nitko. Tužitelj za čiji tužbeni prijedlog ne bi glasovala ni 1/5 članova sudske vijeća osuđivan je za zloupotrebu ovog pravnog sredstva, njemu je mogla biti izrečena različita kazna čak i smrtna, ovisno o posljedicama i šteti koju je zajednici ili pojedincima prouzročio svojom tužbom.

12. Članci o konfederaciji

Članke o Konfederaciji izradio je Odbor trinaestorice 15.11.1777. Značajni su jer se njima stvara savez novostvorenih država neovisnih od Engleske, a usvojeni su 1.3.1781. Konfederacija traje do 1789. god. To je oblik međunarodnog ugovora vojno-obrambene naravi. Kongres je nakon prvih značajnijih pobjeda svoje vojske (bitka kod Saratoge i Yorktowna, listopad 1777.) koje će se kasnije pokazati kao prekretničke, 15.11.1777. usvojio članke o konfederaciji kao savezu novostvorenih država.

Mir u Parizu zaključen početkom 1783.: Engleska priznaje nezavisnost svojih bivših 13 kolonija i predaje područje iza Alleghanyja pod njihovu suverenost, čime se prostor SAD više nego udvostručio (iznosi preko 2 milijuna km², uz oko 3 milijuna stanovnika), Florida je vraćena Španjolskoj, a Engleska ostaje sjeverni susjed u Kanadi
Revolucija je ponajprije bila oblik oslobođenja od Engleske i politički prevrat kojim su u SAD unesene nove političke i pravne uredbe za veći građanski razvitak – to američkoj revoluciji daje demokratska obilježja.

13. Društvo u Babilonu

Podjela društva na slobodne i na neslobodne, tj. na robovlasnike i robove. Svi slobodni su u klasi robovima makar spali na prosjački štap. Slobodni su često radili na poslovima s robovima, ali su imali i **obvezu kuluka**, (radovi u korist države). Što se tiče količinskog odnosa, izgleda da je daleko prevladavala količina slobodnih, ali da se broj robova s vremenom povećavao. Država je bila suviše nestabilna i ugrožena izvana pa nije htjela stvarati i unutarnji nemir tako da je izrabljivanje robova bilo zabranjeno.

Robovi su ljudi koji su u nečijem vlasništvu, nisu osobno slobodni. Robom se moglo postati zarobljeništvom u ratu, presudom, samoprodajom u ropstvo, glava obitelji je mogla prodati svoju djecu ženu u ropstvo, nasljedem ako su oba roditelja robovi. Vlasnici robova bili su država, hramovi, gradske ili seoske općine i pojedinci. Radili su kao poljoprivredni radnici, obrtnici, trgovci, pisari, sluge,... Ropstvo je moglo biti trajno i privremeno. Rob je imao određenu pravnu i poslovnu sposobnost, zaključivao je brak kako sa ropkinjama tako i sa slobodnima, vlasnik je svoje pokretne imovine, vlasnik nije smio ubiti roba, ali ga je mogao primjereno kažnjavati.

Da se sklone od kažnjavanja imao je pravo samopomoći ili da traži od suda da bude prodan. U pravnom prometu je mogao biti zastupnik svoga gospodara, živjeli su obiteljskim životom, ali nisu mogli birati mjesto i vrstu zanimanja niti vrijeme rada.

14. Periklove promjene

451. blagajna saveza **prenesena je s Delosa na Akropolu**

Atena kuje novac kojem sama određuje vrijednost, te ga nameće članicama saveza zajedno s drugim mjerama

Uvoz i raspodjela žita vrše se pod atenskim nadzorom, a Atena određuje i doprinose članica

Nakon što je 449. uspješno okončala grčko-perzijske ratove, Atena postaje gospodar saveza, počinje zlatno razdoblje Atene, a njen simbol postaje Periklo

On tada postaje gotovo demokratski kralj – u razdoblju od 443. do 429. svake je godine biran strategom (osim 430.)

Periklo zna da je **osnova atenske moći njen savez (atičko-delski), vojna moć i unutarnji politički mir**-da bi održao to stanje, bitno je da se narod poistovjeti s vlasti – zato je bitna uloga eklezije kao mjesta uobličena želja naroda, stoga bit Periklovih promjena čine jasno određene nadležnosti svih organa uz isticanje prvenstva narodne skupštine

MISTHOFORIA: to je plaća za obavljanje i sudjelovanje u državnim službama

Periklo ju uvodi kako bi privukao siromašne građane sa sela da sudjeluju u radu skupštine – kako je to bilo vrlo skupo za državu (plaćanje 20 000 građana), određeno je da su atenski građani ubuduće samo oni rođeni u braku oba Atenjani, tako raste važnost materine krvi i državljanstva, a Atena se zatvara za brakove s neatenjankama

15. Heliaja

to je najviši sud (helios = sunce) koji postoji od Solonovih reformi, pokazuje da je pravda djelo običaja koji je u narodu, te da između pravde-morala-vjere nema razgraničenja, **svake godine bira se 5000 redovitih i 1000 dodatnih sudaca (to mogu biti građani stariji od 30 godina iz prva 3 razreda)**, kad se skupi dovoljno predmeta i znamenja pokazuju da je dan pogodan za suđenje, sazivaju se redoviti helijasti, a dodatni se pozivaju samo ako ima previše predmeta – tri ždrijebanja određuju:

- 1) **koji od helijasta će uopće sudjelovati u suđenju**
- 2) **koji helijast će sudjelovati u kojem vijeću**
- 3) **koji predmet će doći pred koje.**

Postoje tri različite formacije suda, od 1501, 501 i 201 člana. **1501- opći interesi, 501- može izreći smrtnu kaznu i 201- manji imovinski predmeti.**

16. Razlika muskene i avile u pravnom smislu

Razlika je ponajviše vidljiva u kaznenopravnom smislu jer je bitno kome je nanesena šteta. Avilu ne pogađa načelo talliona te će za povredu muškene snositi novčanu kaznu, a povrede avila se **dvostuko više odnosno četverostuko** više kažnjavaju od povrede muskene tj roba. Isto tako kod razvoda braka ako je žena bila nerodilja, ali je bila besprekorna, avila će kao obeštećenje trebati dati **3-struko više** nego muskena.

17. Narodna skupština u Ateni

Narodna skupština – ekklesia je skup svih Atenjana, tj. oblik neposredne demokracije. U nju ulaze **svi Atenjani stariji od 20 godina** (to je činilo od 20 – 40 000 ljudi, ali većinom ih je prisustvovalo par tisuća). Nadležnost je bila široka, od donošenja zakona do odluka o ratu i miru, podizanje vojske i potvrđivanja međunarodnih ugovora. Kvorum se tražio samo za ostracizam. Predsjednik skupštine je predsjedatelj bule. Postoje redovita i izvanredna zasjedanja.

18. Kapitularije u Franačkoj

državni propisi su drugi izvor franačkog prava, a od Karlovića se nazivaju kapitularijama, dok lex primjenjuju narodni sudovi, **kapitularije primjenjuju kraljevi činovnici** (uređuju odnose u nadležnosti države)

Lex je ipak trajnije i jače pravno vrelo – kapitularije vrijede samo za života onoga kralja koji ih je izdao

Kapitularije uređuju uglavnom novonastale odnose vezane za državu, ali ipak se miješaju u područje zakona – naime, jedno od bitnih mjerila sistematizacije kapitularija je njihov odnos prema zakonima i plemenskom pravu:

- **capitularia legibus addenda** – dodane zakonima, kralj ih mora predložiti skupštini koja mora pismeno potvrditi usklađenost s običajnim pravom; tada ulaze u praksu i postaju dio plemenskog prava
- **capitularia per se scribenda** – nepovezane s plemenskim pravom, pa ih kralj donosi sam (kasnije je i ovdje potreban pristanak skupštine velikaša, što ograničava kraljevsku vlast – početak kasnijeg udjela skupštine u zakonodavstvu)

Prema sadržaju, kapitularije se dijele na: svjetovne (mundana), crkvene (ecclesiastica), miješane (mixta)

Država u Franačkoj kontrolira mnoga crkvena pitanja (Libri Carolini iz 792., za vrijeme Karla Velikog)

Najviše kapitularija je izdano za Karla Velikog, a u nepotpunu zbirku ih je sabrao opat Ansegisus de Fontanella 827.

19. Vojska i porezi u srednjovjekovnoj Eng.

U Engleskoj ne postoji stajaća vojska nego feudalna konjanička, narodna pješaka i plaćenička. Porez je prvenstveno povezan uz izdržavanje vojske. Postojali su redoviti kraljevi prihodi (od kraljevskih domena- gradova i šuma, od feudalnih vazala i kraljevih povlastica- promicanje najstarijeg sina u viteza, udaja najstarije kćeri i otkup iz zarobljeništva.) te neredoviti kraljevi prihodi, prvi takav bio je Danegeld. Također, stanovnici unutar kraljevih domena plaćali su 1/10, a ostali 1/15 vrijednosti svoje pokretne imovine.

20. Peticijska prava iz 1628. g. (autori, barem 4 odredbe, posljedice)

Ovaj Zakon je djelo Slavne revolucije i jedan od najvažnijih ustavnih zakona – stavlja načelo zakonitosti, stalnosti sudske organizacije, budžetsko pravo i vojsku u ruke parlamenta:

1. Kralj ne može zabraniti primjenu zakona ni osloboditi nekoga obveze koju kralj nameće (zakon obavezan i za kralja).
2. Sudska organizacija je određena i stalna, uspostavljanje izvanrednih sudova je protuzakonito.
3. Zakonom je određen način izbora porotnika i uspostavljanje liste porotnika.
4. Ne mogu se zahtijevati prekomjerna jamstva ni dosuđivati prekomjerne globe, ni okrutne/neuobičajene kazne.
5. Svaki Englez protestant može nositi oružje za osobnu obranu.
6. Svaki Englez ima pravo podnijeti peticiju parlamentu.
7. Sloboda govora, rasprave i postupka u parlamentu je bez ograničenja (do 1887.) i ne može biti predmet optužbe ni pitanja ni na kakvu mjestu ili sudu izvan parlamenta.
8. Zabranjeno je podići i držati stajaću vojsku u Kraljevstvu (i dobrovoljce) za vrijeme mira bez odobrenja parlamenta.
9. Parlament zakonom određuje način i vrstu prikupljanja sredstva te svrhe u koje će biti utrošena.
10. Izbori za parlament moraju biti slobodni, i parlament treba biti često na okupu (biran na 3, pa na 7, pa na 5 godina).

21. Revolucija (odnos kralja i Parlamenta, dugi i kratki parl., vigojci i torijevci, ratovanje sa Škotskom)

Francuska pod Louisom XIV počinje ugrožavati Nizozemsku 1672. – vigojski parlament shvaća da je u interesu Nizozemske i Engleske da se udruže; kralj se u početku protivi, no počinje se slagati s mišljenjem parlamenta- to potvrđuje udajom kćeri svog brata za Williama Oranskog (vrhovni vojni zapovjednik Nizozemske, vođa otpora Louisu)

Ipak, Charles II zadnje 4 godine vlada bez parlamenta – oslanja se na Anglikansku crkvu i njeno neopiranje kruni

-1685. naslijedio ga je brat James II koji odmah saziva parlament (taj parlament privržen je dinastiji, ali ne i katolicizmu)

Uskoro izbija **pobuna puritanaca** – to je kralju povod da drži 30 tisuća vojnika koje plaća parlament: , pobuna je ugušena, ali u jesen 1685.

Louis XIV opoziva Nantski edikt i počinje progoniti hugenote

Hugenoti (kalvinisti su, kao i puritanci) počinju bježati u Englesku i Nizozemsku, to su uglavnom trgovci i obrtnici i puritanci i hugenoti u Engleskoj strepe od Jamesova katolicizma, ali nadaju se da će ostarjelog Jamesa naslijediti njegova kći protestantkinja, udana za Williama Oranskog – to se ipak nije dogodilo:

James II se ponovo oženio i dobio sina, obnovio je Sud visokog povjerenstva, počeo progoniti protivnike

Tri godine vlada bez parlamenta – obje stranke mu se opiru i pozivaju Williama Oranskog da pod uvjetima Deklaracije o pravima preuzme prijestolje (James II je napušten i odlazi u Versailles)

Ova promjena na prijestolju je slavna revolucija; pokazala je da je pravna, slobodna država iznad ideoloških razlika

1689. donesen je Zakon o snošljivosti koji dopušta privatne vjerske slobode protestantima neanglikancima (ne i katolicima), ali vlast je samo u rukama anglikanaca; englesko-nizozemski savez protiv Francuske bio je učvršćen i on će je slomiti

- bit će to pobjeda građanskih, pomorskih i trgovačkih naroda nad feudalnim, kopnenom i poljoprivrednom zemljom

1688. parlament je opet pokazao da raspolaže krunom – u slavnoj revoluciji ti su uvjeti pismeno utanačeni u deklaraciji o pravima, **BILL OF RIGHTS** (za parlament je taj zakon bio samo pismena potvrda običajnih prava):načelo zakonitosti diže iznad vlasti, pa i kraljeve, parlamentarni izbori su slobodni, za parlamentarnu raspravu nema nikakvih ograničenja, parlament odlučuje o podizanju vojske, porota je slobodno i zakonito izabrana, osnovni je jamac pravne slobode.

22. Parlament u Eng

Prvim parlamentom smatra se onaj Simona De Montforta iz 1265. godine. On poziva krunske vazale, 2 predstavnika nižeg plemstva i 2 predstavnika iz slobodnih gradova te je na taj način pokazao širinu slojeva koji su bili protiv kralja. U 14. st dolazi do razdvajanja na Gornji i Donji dom jer grofovi ocjenjuju da bi ih obrazovano nisko plemstvo moglo potisnuti. Svećenstvo ne postaje zaseban dom jer se smatra da su dovoljno zastupljeniji preko prelata u Gornjem domu. Aktivno biračko pravo imaju slobodni ljudi čiji godišnji prinos sa zemlje vrijedi barem 40 šilinga. Parlament ima zakonodavno pravo i pravo izglasavanja izvanrednih poreza. Snaga parlamenta raste te on 1376. godine dobiva pravo impeachmenta i od 1477. Act of attainder

23. Parlamentarne stranke u Eng.

a) torijevci – pristalice Anglikanske crkve, tradicionalne dinastije i kraljevine, zastupnici zemljišne aristokracije

b) vigojci – zastupnici ograničene kraljevine i vladavine prava, smatraju da treba razviti obrt, pomorstvo i trgovinu; tolerantni su prema raznim protestantskim sljedbenicima, pa i katolicima

Moderne pol.stranke: 1)Konzervativna stranka – utemeljuje ju Disraeli s torijevcima („Mijenjati čuvajući ono što još vrijedi.“), 2)Liberalna stranka – utemeljitelj Gladstone 1877. („Pojedinač i njegova sloboda je početak i kraj socijalnog bitka.“)

24. Deklaracija u pr. čovjeka i građanina iz 1789. g.

DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVJEKA I GRAĐANINA – usvojila Ustavotvorna skupština 28.8.1789., sadržaj – 17 članaka koji navode prirodna prava i slobode čovjeka i građanin: osnovna prava – 1) sloboda, 2) vlasništvo - navedeno u zadnjem članku kao reakcija na dotadašnju nesigurnost privatnog vlasništva – ugrožavali su ga država, crkva i feudanci, 3) sigurnost, 4) otpor ugnjetavanju; kralj ju je prihvatio u 10. mj. 1789

Sloboda znači da je dopušteno činiti sve što ne škodi drugome – građanin može činiti sve osim onoga što je izrijekom zabranjeno (osnova liberalističke države)

Vlasništvo: nepovredivo i sveto pravo, nitko ga ne može biti lišen, osim ako to zahtijeva opća potreba, pod uvjetom naknade

Uz načela jednakosti i suverenosti, istaknuto je i **načelo podjele vlasti** – jamstvo prava i podjela vlasti su osnova pravne, a time i ustavne države (ova načela su mjerilo svake vlasti – ona vlast koja ih povrijedi, gubi legitimitet)

25. Turska 4 stupa države

4 stupa države – veziri, kadijaskeri, defterdari, nišandži

Naredbodavac im je veliki vezir, a najviši predstavnici te 4 službe čine Savjet velikog vezira, Divan

Divan zasjeda u rezidenciji velikog vezira, a on mu i predsjedja; njegove odluke se objavljuju na željeznoj porti

1. **VEZIRI**: najstarija i najviša služba – Mehmed II ograničava broj vezira na 7, kao plaću dobivaju has; oni su vojno-upravni službenici, ali i vrhovni vojni zapovjednici, upravljaju pojedinim dijelovima državne uprave ili svim poslovima na nekom području (Egipat, Bosna, ...), kasnije naziv vezir poprima značenje titule; veziri u ratu zapovijedaju krupnim vojnim jedinicama

2. **KADIJASKERI**: druga najviša služba – to su vrhovni vojni suci koji se brinu i za organizaciju pravosuđa (1 za Anadoliju, 1 za Rumeliju), anadolijski postavlja suce za azijski, a rumelijski kadijasker za europski dio Turske, **rumelijski kadijasker** sudi sporove i delikte koje počinje vojne osobe, a bavi se i zaštitom šerijatske pravde, **anadolijski kadijasker** bavi se drugim sporovima (sporovi nemuslimana, običajno pravo, ...), za vojnih pohoda prate sultana i tu rješavaju sporove vojne sudbenosti; imaju i pravo devolucije (izmjene sudske nadležnosti)

3. **DEFTERDARI**: voditelji popisa državnih financija – ti popisi (defteri) su popisi zemljišta s njihovom veličinom, prihodima, uživaocima, kako je najveći dio tih prihoda trošen u obliku timara, to su i popisi timara; prvo postoji 1 defterdar, kasnije 2 i više, njihovi uredi postoje u svakom sandžaku i nazivaju se defterhane

4. **NIŠANDŽI**: po časti jednaki defterdarima – to su redaktori i krasopisci sultanovih akata, uskoro gube na važnosti jer njihovu ulogu pripreme isprava preuzima veliki vezir

26. Turska mjesna uprava i sudstvo

Uprava je blisko vezana uz vojnu organizaciju, a sudstvo je od te vojno-upravne organizacije posve odvojeno, što je nužna posljedica prirode šerijatskog prava (sudstvo obavlja i dio upravnih poslova gdje se primjenjuje šerijatsko pravo) i vojno-upravna i sudska organizacija počivaju na **monokratskom načelu** – na čelu svake jedinice je jedna osoba

Upravno-vojna organizacija ima **3 stupnja**, a sudska samo **jedan**

SANDŽAK I EJALET: vojno-upravna organizacija se temelji na podjeli na oblasti koja se naziva sandžak:

Sandžakom upravlja sandžak-beg – on je i upravitelj i vojni zapovjednik (naredbodavac) sandžaka, sandžak je podijeljen na više nahija kojima upravljaju subaše (ovisni o sandžakbegu)

Više sandžaka čini ejalet: na čelu ejaleta je beglerbeg – u 14. st. su 2 ejaleta (Anadolija, Rumelija), a u 16. st. ih je već 40 (8 u Europi)

ejaleti su veličine suvremenih manjih država, a čini ih prosječno 8 sandžaka (350 sandžaka u 16. stoljeću), beglerbegove i sandžak-begove središnja vlast mijenja svakih nekoliko godina kako ne bi stjecali privatni posjed

SUDSKA ORGANIZACIJA: odvojena je od vojno-upravne organizacije, a sudske jedinice se nazivaju kadiluci (područje sudbenosti 1 kadije) iako je sudski postupak jednog stupnja, nisu svi suci iste kakvoće:

Velike mole – suci u najvećim gradovima carstva, male mole – suci u manjim gradovima

Kadije – ostali suci; imaju svoje zamjenike (naibe) jer su nadležni za krivične i građanske i vanparnične predmete

Mufetisi – za sporove o vjerskim zakladama (vakufi); predmeti u kojima treba primijeniti taj dio šerijatskog prava

Sudačka profesija: kandidat za suca mora završiti vjersko-pravne škole, a zatim imati sudsku praksu od 6 mjeseci (obično kao naibi), suce imenuje kadijasker na godinu i pol – zato su ovisni o državi, a to kasnije uzrokuje kupovanje sudskih zvanja i zatim sudsku podmitljivost (kako bi naplatili novac kojim su kupili položaj suca), kadije sudske usluge naplaćuju sudskim taksama, a dio tih taksa pripada im kao plaća

27. Marshallova doktrina

J. Marshall je razradio doktrinu ustavnog sudovanja (nazvano po njemu Marshallova doktrina), takvo ustavno sudovanje smatra se najvećim dostignućem američke sudbenosti i moderne ustavnosti, a predstavlja i najjaču polugu pravne države.

Jefferson je svoj prvi mandat započeo s vrlo ozbiljnim sporom sa sudstvom, spor je dosegao vrhunac kad je 1803. u slučaju Marbury vs. Madison Vrhovni sud stvorio presedan da ne primjenjuje savezni zakon ako ga ocijeni protuustavnim Marshall nenadmašnom pravnom logikom zasniva doktrinu ustavnog sudovanja (Marshallova doktrina).

Jefferson počinje s reformama: smanjuje saveznu vojsku, umanjuje poreze, predlaže ukidanje federalnih zakonada bi osigurao slobodu plovidbe po Missisipiju, kupuje Louisianu za 15 milijuna dolara od Francuske (ne obuhvaća Texas i Floridu koji ostaju Španjolskoj) – kupnjom Louisiane otvoren je prostor seljacima, što daje snagu republikancima.

28. Direktorijski ustav (sto je direktorij i dvodomni parlament direktorija)

Direktorijski ustav iz 1795. (Ustav iz godine III). Francuska je po njemu vrsta predsjedničke republike. Ustav prvi put uvodi **dvodomni parlament** koji obavlja zakonodavno tijelo se sastoji od **Vijeća pet stotina** (500 čl., stariji od 30 god., prebivalište 10 godina u departmanu) i **Vijeće starih** (250 čl., 40. godina, 15 godina u departmanu). Poslanici za oba doma su birani na 3 godine, ali se svake godine bira 1/3 novih članova. Izvršnu vlast obavlja direktorij koji se bira na 5 godina, ali se svake godine bira 1 direktor, a to je vrsta djelomičnog obnavljanja. Direktorijski ustav iz 1795. ističe 3 postulata: izbornost, kolegijalnost i kratkoća mandata.

Direktorij je kolegij od 5 članova (direktora) koji vrši poslove poglavara države i izvršne vlasti. Direktori su birani slično zakonodavnom postupku: listu od 10 kandidata, starijih od 40 godina, za jednog predlaže Vijeće pet stotina, i s te liste Vijeće starih bira jednog. Direktori su birani na **pet godina**, ali svake godine se bira jedan direktor – to je vrsta djelomičnog obnavljanja. Direktorij imenuje ministre (6) koji su neposredni vršitelji izvršne vlasti. Direktorij imenuje vojne zapovjednike, vrhovni je zapovjednik vojske, imenuje diplomate, načelnike uprave departmana, promulgira zakone, vodi međunarodne pregovore. Imao je višu vlast nego kralj po ustavu iz 1791.

29. Konzulski ustav

Donesen je **15.12.1799.** godina i po njemu izvršena vlast pripada **trojici konzula**, koje, nakon onih u ustavu imenovanih, bira senat s liste nacionalnog povjerenja na 10 godina. Mogu biti neograničeno puta ponovno birani. Prvi konzul ima vlast, pravo predlaganja zakona, državnog proračuna i uredaba, vrši sva imenovanja, raspolaže vojskom i državnim prihodima i rashodima do veličine koji je odredio zakonodavac. Druga dva konzula mogu mu dati savjet i to samo u nekim pitanjima.

Zakonodavni postupak Ustavom je predviđen tako da je za svaki dio tog postupka predviđen poseban organ:

1. pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo prvi konzul
2. prijedlog pravno uobličava – državni savjet
3. zakonski prijedlog pretresa – tribunal
4. o zakonskom prijedlogu – koji su mu izložila tri člana državnog savjeta a potom zaključke pretresa u tribunalu izložila tri člana tribunata – tajnim glasovanjem odlučuje zakonodavna skupština
5. o ustavnosti prijedloga će odlučiti senat
6. zakon potom promulgira 1. konzul

IZBORI PREMA KONZULSKOM USTAVU 1799. – 3 stupnja:

1. **OPĆINSKA LISTA POVJERENJA** – 1/10 birača koje između sebe, javnim glasovanjem, izaberu birači u općini 2. **DEPARTMANSKA LISTA POVJERENJA** – 1/10 birača koje između sebe, javnim glasovanjem, izaberu birači sa općinske liste 3. **NACIONALNA LISTA POVJERENJA** – 1/10 birača koje između sebe, javnim glasovanjem, izaberu birači sa departmanske liste 4. **IMENOVANJA ZA SLUŽBE** – vrše ih državni organi sa liste nacionalnog povjerenja

30. Ustav iz godine X (1804.)

USTAV GODINE XII., 1804. – podnesen na referendum u obliku senatus-consulte o imenovanju Napoleona carem Francuza = nastanak I. Carstva;

1. članak – određuje da je oblik vladavine (carstvo), daje caru pravo imenovanja državnih službenika;
3. članak – određuje način nasljeđivanja carskog naslova (samo prirodno i zakonito potomstvo Napoleona, načelo primogeniture, samo muški potomci, žene i njihovi potomci isključeni)

31. Napoleonovih 5 bitnih zakona

1. 1804. Građanski zakon
2. 1806. Zakonom o građanskom postupku
3. 1807. Trgovački zakon
4. 1808. Zakonom o kaznenom postupku
5. 1810. Kazneni zakon

32. Code civil

Code civil je donio Napoleon, a zakon je promulgiran 1804. Zakon se sastoji od uvoda i 3 knjige: prva knjiga je pravo osoba, druga knjiga je o stvarima i treća knjiga ima 20 poglavlja o načinima stjecanja vlasništva. Zakon se sastoji od 2281 članka.

Uzor – Corpus Iuris Civilis;

Značaj – sustav i terminologija Code Civile-a do danas su odredili kontinentalno-europsko građansko pravo i utjecali na građansko pravo na ostalim kontinentima.

U pogledu imovinskih odnosa u braku Zakon je dopuštao da se pri zaključenju braka izabere jedan od mogućih načina: zajednička imovina, sistem miraza, ili koji drugi način koji je postojao u praksi. Ako u ugovoru nije navedeno, Zakon određuje da će važiti sistem zajedničke imovine koji se odnosi samo na pokretnine, nekretnine su uvijek odvojene. Bez obzira koji je oblik imovinskih odnosa u braku žena imovinom može upravljati samo uz muževu suglasnost.

USVOJENJE PO CODE CIVILE, 1804. – dopušteno, usvojena djeca su kao ona rođena u zakonitom braku, ali vanbračna su posve izvan obitelji i nemaju nikakva prava ni prema jednoj strani obitelji (ni očevoj ni majčinoj).

SPORAZUMNI RAZVOD PO CODE CIVILE, 1804. – moguć nakon minimalno 2 god., a maksimalno 20 god. braka (poslije više ne)

RAZVOD ZBOG PRELJUBA PO CODE CIVILE, 1804. – muž može dobiti razvod za svaki ženin preljub; žena može dobiti razvod ako muž dovede ljubavnici u obiteljski dom (faktična bigamija); kazne– zatvor za ženu, muž može ubiti ženu ako ju je zatekao u preljubu (smatra se izvršiteljem kazne, žena to ne smije napraviti)

33. Francuski ustav iz 1791. g.

Krajem 1791. Skupština se opet počinje baviti ustavotvornim radom – kralj shvaća da će biti prisiljen na potpisivanje ustava, pa pokušava pobjeći, no uhvaćen je i vraćen u Pariz (privitoren, oduzet mu je državni pečat, simbol kraljevske vlasti) od tog lipnja 1791. pa do trenutka kad kralj prihvaća Ustav traje Francuska republika (od 21.7. do 14.9. 1791. godine)

Uskoro se u nacionalnoj gardi i skupštini javljaju republikanci, a kraljev ugled opada, stoga skupština izglasava ustav 3.9.1791. godine – kad mu je kralj prisegao na vjernost, počela je ustavna kraljevina, **to je prvi moderni europski ustav**, pa stoga čini prekretnicu u razvoju francuske i europske ustavnosti Njime su potvrđene sve prijašnje promjene, ali postavlja se problem prava glasa

PRAVO GLASA: nejednakost u pravu glasa je suprotna načelu jednakosti u izjavi, pa je Sieyes istaknuo razliku između prava i sredstva: a) svi su jednaki u pravima, ali glasanje je sredstvo izražavanja nacije, pa nisu svi podobni da budu to sredstvo b) prema pravu glasa, građani su podijeljeni na aktivne i pasivne

Aktivno pravo glasa: muškarci koji su stariji od 25 godina, prebivaju u jednom kantonu više od godine, nisu sluge, upisani su u Nacionalnu gardu, dali su građansku prisegu, plaćaju porez od najmanje 3 nadnice

Izbori su bili u 2 stupnja – stotinu aktivnih građana javno bira jednog izbornika

Pasivno pravo je ograničenije – izbornici mogu biti samo **aktivni građani koji plaćaju porez veći od 150 nadnica**, takvih građana bilo je svega oko 50 000; samo aktivni građani mogu biti članovi nacionalne garde

Aktivni građani u kantonu biraju izbornike na rok od 2 godine – ti izbornici čine primarnu skupštinu, izbornici svih kantona departmana čine sekundarnu skupštinu koja ujedno vrši i središnju vlast, izbor za parlament Francuske vršen je po sekundarnim skupštinama, departmanima

ODREĐIVANJE BROJA POSLANIKA DEPARTMANA I NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE: broj poslanika koji pripada departmanu određen je pomoću 3 mjerila nacije: broj stanovništva, prostor, gospodarska moć, zato je ukupni broj od 250 poslanika podijeljen na 3 dijela – udio pojedinog departmana je srazmjerno određen:

1) 1/3 poslaničkih mjesta dodijeljena je prostoru, pa su svakom od 83 departmana pripala 3 poslanika

2) 1/3 dodijeljena je prema udjelu departmana u ukupnom broju građana s aktivnim pravom glasa

3) 1/3 dodijeljena je prema udjelu departmana u ukupnoj količini ubranog poreza (mjerilo gosp. moći)

Taj broj poslanika je birala sekundarna skupština između onih koji su stalno naseljeni u departmanu

Zabranjen je imperativni mandat – birači samo biraju, ali nemaju pravo davati naputke izabranima

Skupština je izabrana na **2 godine** – u to vrijeme nije mogla biti raspuštena, bila je u stalnom zasjedanju

Nadležnosti: zakonodavna vlast, porezno i budžetsko pravo, nadzor uprave, vojska, odlučivanje o ratu i miru (uz kraljev prijedlog); nije predviđena mogućnost referendumu ili plebiscitu

KRALJ: kralj je ustavni vladar, kralj Francuza – najviši predstavnik nacije i države, njen prvi građanin, vrši izvršnu vlast preko 6 ministara koje sam bira i koji nisu članovi skupštine, nijedna kraljeva isprava nije izvršna bez ministarova supotpisa, kojim on preuzima pravnu odgovornost za nju

Skupština uvijek može pozvati ministra da podnese izvještaj o svom radu – svaki ministar djeluje zasebno, kralj nema pravo zakonodavne inicijative, ali ima pravo odgodnog veta – ako odbije dekret skupštine, ona nije zakon

Veto može biti prevladan samo ako dekret prihvate dvije sljedeće skupštine; kako se skupštine nisu mogle same raspustiti, morala su proteći 2 mandata – ta odgoda je stoga prijedlog nekog zakona mogla zadržati od 2 do 6 godina, kralj ima plaću i vojnu gardu, a iako je on glava državne uprave, niži činovnici su neovisni o njemu

SUDSTVO: sudstvo je nezavisno i od zakonodavca i kralja (izvršne vlasti) – suca biraju aktivni građani na mandat od 6 godina, **na vrhu sudstva je Kasacijski sud** – rješava samo pravna pitanja i brine da sudovi pravilno primjenjuju zakone, **za političke delikte zadužen je Visoki nacionalni sud** koji sudi uz porotu od 24 člana – za svaki predmet se ždrijebanjem određuju 4 suca Kasacijskog suda

MIJENJANJE USTAVA: Ustav može biti izmijenjen jedino na sljedeći način: određenu izmjenu moraju usvojiti 3 uzastopne zakonodavne skupštine, kako bi se četvrta zakonodavna skupština proširila za 1/3 dodatnih članova i konačno odlučila o izmjeni, postupak izmjene može trajati od 4 do 8 godina; članovi Ustavotvorne skupštine ne mogu biti birani u zakonodavnu

Ustav sadrži odredbu kojom predviđeni postupak izmjene pripada postojećem ustavnom poretku, također, nacija ima nezastarivo pravo da izmijeni ustav – nacija nadilazi i ustav, i postojeći poredak, i državu

Ustav iz 1791. je završni čin pravne revolucije kojom je posve izmijenjeno sudstvo, uprava, vojska, financije, privreda, ...

34. Ustav 1793. (jakobinski ustav)

U srpnju 1793. Ustav je podnesen narodu na referendum – odazvalo se 25% birača, skoro svi su ga prihvatili, počelo je polaganje prisege vjernosti ustavu – on je izjednačen s ustavom, a ona s nacijom

Konvent je ubrzo nakon toga ostavio Ustav izvan primjene, te se posvetio spasu Republike

Taj Ustav počiva na načelu jedinstva vlasti, a među pravima ističu se: jednakost, sloboda, sigurnost, vlasništvo, pravo na rad, pravo na društvenu pomoć, pravo na školovanje, dužnost na pobunu protiv vlasti koja ugnjetava

Ustav je demokratski – postoji opće, neposredno, kolektivno pravo glasa (javno ili tajno – po izboru građana)

Pravo glasa imaju svi Francuzi stariji od 21 godine s boravištem od pola godine, na svakih 40 000 birača bira se jedan poslanik za skupštinu (mandat od 1 godine)

Izvršnu vlast čini Izvršno vijeće – ima 24 člana koje bira skupština između kandidata 83 departmana na 2 godine, svake godine obnavlja se pola tog vijeća – jamstvo kontinuiteta u vlasti

Vijeće imenuje ministre – ne smiju odlučivati na zajedničkim sjednicama, imaju neograničen mandat

Zakonodavna skupština donosi 2 vrste propisa: o manje važnim stvarima – dekrete, a o važnijim predmetima (građanski i kazneni, financijski) – zakone. Dok dekrete donosi sama skupština, o zakonima je moguć referendum: skupština izglasani zakonski prijedlog dostavlja departmanima i ako u roku od 40 dana bar u polovini departmana bar 1/10 skupština birača zahtijeva referendum – nacrt zakona će biti podnesen na **referendum**

IZVRŠNO VIJEĆE – tijelo koje obnaša izvršnu vlast, 24 člana – bira ih skupština na 2 godine između kandidata departmana; djelomično obnavljanje – svake godine 12 članova

35. Efiijaltove promj.

Oduzima areopagu brojne nadležnosti i prenosi ih na heliaju i bule – areopag zadržava nadležnost vjerskog autoriteta, pa brine o vjerskim svečanostima, održavanju hramova, ćudoređu i suđenju protiv prijestupa

Ocjena usklađenosti novih propisa s običajima predaka povjerena je heliaji

Da bi proveo reformu, Efiijalt je morao ishoditi da neki njeni protivnici budu prognani ostracizmom ili atimijom, kad su njegove reforme konačno provedene, on postaje žrtva urote i biva ubijen, nakon ovih promjena, areopag zadržava vjersko-moralni autoritet

Nekoliko godina kasnije skupštinu vodi aristokratsko-konzervativna struja predvođena Kimonom, a kad se kao vođa protivne demokratske struje pojavio Periklo, sva zvanja u Ateni postaju dostupna i trećem razredu, zeugitima (457.)

Sad je glavni predmet spora među strankama uloga Atene u Delskom savezu, savez sad ima oblik atenske imperije, a članice su vrsta atenskih vazala, već tada oblik političkog poretka (demokracija, aristokracija) postaje sredstvo međudržavne politike, da bi osigurala svoju imperiju, Atena mora zadržati unutarnji mir, u čemu važnu ulogu ima demokracija

36. Postglosatori

djeluju u razdoblju od 13. do 16. stoljeća, bave se rimskim pravom u tumačenju glosatora, kako su glose narasle do opsežnih objašnjenja (aparatus), kasnije ih se prepisuje samostalno

glose su katkad bile u obliku traktata, opširnog izlaganja nekog pravnog pitanja

nastoje ukloniti razlike među tumačenjima glosatora i utvrditi zajedničko mišljenje učitelja (communis opinio doctorum)

u 13. stoljeću otvaraju se brojne pravne škole (Perugia, Pistoia, Pisa, Paris, Toulouse, Oxford, Salamanca)

novac postaje uobičajen, koristi se u brojnim gradovima; stvaraju se nove vrste zajednica profesora i studenata (universitas), nastaju prve zbirke običajnog prava, a raste i interes za rimsko javno pravo
započinje stvaranje državnog stručnog sudsko-upravnog osoblja, a potrebe za pravnicima i dalje rastu
postglosatori nastavljaju iste metode kao i glosatori, razvijajući pravnu tehniku i terminologiju
pritom se izdvajaju: Cino de Pistoia, Bartolus de Sassoferrato – najvažniji postglosator, nastoji ukloniti razlike u pojedinim recepcijama rimskog prava; označava početak međunarodnog privatnog prava, Baldus de Ubaldis
krajem 15. stoljeća nastaju prve nacionalne države u obliku neograničenih monarhija (Engleska, Španjolska, Francuska), vladari kao subjekti sui generis počinju tražiti uporište uređenja države i prava u rimskoj tradiciji

37. Justinijanova kodifikacija

Nastaje za vrijeme ranog kršćanstva (4-12. st) izdiže se kao najvažnije djelo tog razdoblja te predstavlja svo važeće rimsko pravo sakupljeno u jedan dokument. Kodifikaciju su pomogli pisati brojni pravnici i ona nastaje u rekordnom vremenu od 6 god., sadržavala je 4 zbirke: 2 Kodeksa, Institucije i Digestae

38. Društveni slojevi u feudalnoj Eng. (srednji vijek)

Stanovništvo se dijeli na gornji feudalni sloj (više plemstvo i svećenstvo) i nefeudalne (slobodni, kmetovi i robovi). Svjetovno plemstvo čini feudalna lenska vojska. Među njima postoji svojevrсна ljestvica, kralj samo velike barune koji imaju više od 13 viteških posjeda poziva pojedinačno, a svi ostali vazali pozivani su općim pozivom. Među velike barune razlikujemo barune, grofove, vikonte, vojvode i markize. Kasnije se oni nazivaju perovima. Građani plaćaju 1/10 poreza svoje pokretne imovine i u gradovima postoje staleška udruženja trgovaca i obrtnika koji se nazivaju gildama. Seljaci su neposredni poljoprivredni proizvođači, slobodni su i najčešće nisu vlasnici zemlje nego zakupci. Postoje 3 vrste kmetova- starih kraljevskih domena, povlašteni i obični kmetovi. Imaju opću obvezu merchanta i heriota.

39. Predsjednik SAD-a (po Ustavu iz 1767. g.)

Nosilac izvršne vlasti, pravno je odgovoran, a ne i politički. Nema zakonodavnu inicijativu, ali ima pravo odložnog veta (...). U druge ovlasti predsjednika spada pravo pomilovanja, imenovanja diplomatskih predstavnika i saveznih sudaca. On je vrhovni vojni zapovjednik. Biran je na 4 godine preko sustava izbornih lista. Pasivno biračko pravo je 35 godina i državljanin Amerike po rođenju.

40. Impeachment (1376.)

1376. Dom komunala kao optužna porota optužuje dva lorda i još 4 osobe pred Domom lordova da su svojim lošim postupcima financijski oštetili kralja, odnosno državu

Parlament time dokazuje da ima pravo štititi državne financije, tj. da vodi nadzor o korištenju državnog novca, sredstvo pomoću kojeg je parlament stekao nadzor nad državnim službenicima, posve sudski postupak te je mogao biti pokrenut samo ako je optužba mogla naći uporište u postojećem pravu. (Eng)

Inicijativu podizanja impeachmenta ima Dom predstavnika, a sudi senat pod predsjedanjem predsjednika Vrhovnog suda. Presudu po impeachmentu senat donosi 2/3 većinom prisutnih, a jedina vrsta kazne je uklanjanje iz službe. (SAD)

41. Act of attainder

Kako je impeachment posve sudski postupak i nedovoljan je za zaštitu najvećih državnih interesa

1477. Act of attainder je bio zakonodavni postupak u kojem se određena osoba zbog njenih određenih postupaka proglašava krivom i izriče joj se kazna, osuda putem zakona: postupak se pred domovima odvija kao zakonodavni, a nakon oba doma akt ide kralju na sankciju

Osuđeni može izvoditi dokaze, svjedoke i koristiti odvjetnike, može biti izrečena kazna: gubitak časti, konfiskacija imovine, smrt

Postupak je sličan osudi stavljanja izvan zakona (ex lex, out law), oblik pol. likvidacije pod prividom zak. post.

Od 15-17. st umjesto imp. se koristi; u 17. st oba (protiv Strafforda i Lauda); od 18. st više nije u upotrebi

42. Treća republika

Počinje 4.9.1870 i traje do 1940. godine. Ustav treće republike u biti nije pravi ustav nego se sastoji od 3 ustavnih zakona te po prvi put uvodi parlamentarnu republiku. Zakonodavno tijelo se sastoji od Skupštine i Senata, oba imaju zakonodavnu inicijativu jedino financijski zakoni počinju od Skupštine. Skupština ima 600 članova dok senat 300. izvršnu vlast dijeli predsjednik republike sa vladom. Predsjednik ima široka prava, biran je na 7 god uz mogućnost reizbora, ima pravo zakonodavne inicijative i pravo odložnog veta, nije politički odgovoran samo pravno zato njegov akt postaje izvršan tek supotpisom ministra. Ministri su članovi vlade i oni su politički odgovorni skupštini i senatu.

43. Prvi ustav Rusije

Nosi naziv Osnovni zakon Ruske Socijalističke Federativne Sovjetske Republike. Uvod u ovaj ustav je Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda. Rad nije samo pravo, nego i obveza („tko ne radi ne treba da jede“). Aktivno biračko pravo imaju radnici i siromašni seljaci stariji od 18 godina- diktatura proleterijata. Najviše tijelo je Sveruski kongres sovjeta čiji se deputati u selima i gradovima nisu ravnopravno birali, a sveruski kongres sovjeta je birao Sveruski centralni izvršni komitet koji je vršio poslove Kongresa kad on nije zasjedao. To su bili donošenje ustava i zakona, objavljivanje rata, sklapanje mira, donošenje međunarodnih ugovora i proračuna... nisu jedino imali nadležnost u mijenjanju osnovnih načela ustava i ratificiranju međunarodnih ugovora.

44. Mužiki

Sredinom 19. stoljeća, 90% stanovnika živi na selu te ih većina ima status mužika (može značiti rob, ali i kmet). Seljaci će sve do 1861. biti posve vezani za zemlju; u Rusiji je 47 milijuna mužika. Postojali su carski mužiki koji su bili u najpovoljnijem položaju, državni mužiki koji nisu osobno slobodni i ne raspolažu svojom imovinom, ali su se mogli smatrati slobodnim ljudima. Još postoje mužiki u vlasništvu plemića koji su u najgorem položaju. Sa njima je plemić mogao raspolagati kao sa zemljom, mogao ih je kažnjavati ali ne i ubiti. Car Aleksandar 2.

poboljšaje njihov položaj već 1858., a do konačnog oslobođenja dolazi Uredbom o oslobođenju 1861. i oni su sada podijeljeni u zadruge te je njima upravljao i sudio starješina.

45. SSSR Ustav

To je ustav iz 1924. godine, vrhovni organ je Svesavezni kongres sovjeta SSSR, nosilac je svih ovlasti te u njegovu isključivu ovlast spada izmjena temeljnih načela ustava. Kako se sastaje jednom godišnje njegove ovlasti preuzima centralni izvršni komitet koji ima dva doma: Savezni sovjet i

Sovjet nacionalnosti. Postoji još Prezidij CIK-a koji je ustavotvorni i zakonodavni organ i ukupno ima 21 člana. Sva državna i partijska vlast bila je u rukama oligarhijskog tijela zvanog Politburo od samo 7 članova.

46. Elegantna pravna škola (poznata i kao Francuska historijska škola, traje u 16. i 17. stoljeću)

Svjetovali vladari pomoću vjere žele postati tvoreći duha nacije („vladar po božjoj milosti“), prizivaju legalizam i na polju morala (npr. indulgencije), pa se javlja i otpor (Lutherovih 95 teza 1517.)

Stoga je početkom 16. stoljeća u Francuskoj prisutan apsolutizam

Elegantna škola nastaje na francuskom dvoru, kojeg u to vrijeme simbolizira kraljica-majka Katarina Medici: ona predstavlja sponu u prijenosu rimskih pravnih i političkih ideja s papskog dvora na francuski, europski kraljevi žele svoj apsolutizam opravdati rimskim pravom koje jedino ima svojstvo znanstvene istine

Machiavelli: Vladar, 1513. (njegov nepotpuni realizam nije donio nikakve nove spoznaje europskim vladarima)

Jean Bodin: Šest knjiga o državi, 1576. (teorijski-pravno uobličena ideja apsolutne monarhije, bit države je suverenost)

Rađa se historijska pravna metoda, jer se proučava povijesni slijed promjena i razvoja prava kroz zbiljski život- osim pravnih instituta, proučavaju se i društveno povijesne prilike u kojima su oni nastali

Elegantni pravници zbog opsežnosti razlikuju: historiju zakona (historia legum)

historiju pravne zbilje (historia iuris)

historiju starina (antiquitates iuris)

Metoda ove škole poučavanja zove se mos docendi Gallicus/francicus, jer se razvija uglavnom u Francuskoj

Glavni predstavnici su Francuzi Cujacius, Jacobus, Donnellus, Balduinus, Duarenus, Baro, Hotomanus i Talijan Alciatus

Po njima, pravna znanost je slijeпа bez historijske metode (Sine historia caecam esse iurisprudentiam.)

47. Sredisnji organi vlasti u Babilonu

Vrhovna vlast je u rukama vladara-lugala, a središnja vlast je u rukama birokracije odnosno pisara/dubsara među kojima su se razlikovali nubanda (vladarov pomoćnik-javni radovi i drž. Financije) i išaku (vojno-upravno-sudbena vlast)

48. Uprava u Babilonu

država – upravne pokrajine – upravni kotarevi (gradovi)

49. Drakonovi zakoni

Areopag povjerava Drakonu kao tezmotetu zadatak da popiše cjelokupno atensko pravo. On proširuje sudske nadležnosti. Postojeći sudovi su bili bazilej (za vjerske delikte), polemarch (vojni sudac, za strance), eponim (bračno, obiteljsko pravo), areopag (požar, trovanje, naumljeno ubojstvo Atenjanina) – dodaje im se sud efeta (od bazileja, polemarcha, aeropaga i 48 naukrara)- bavio se ubojstvima. Ne rješava glavne probleme u Ateni te je to povjereno Solonu 595. godine.

50. Institut epiklera

Umrlog nadživljava jedna kćerka (epikleros) – tada ostavitelj može oporukom odrediti nasljednika, čak i neatenjanina, ali pod uvjetom da on oženi njegovu kćer

51. Misthophoria

To je plaća za obavljanje i sudjelovanje u državnim službama, Periklo ju uvodi kako bi privukao siromašne građane sa sela da sudjeluju u radu skupštine – kako je to bilo vrlo skupo za državu (plaćanje 20 000 građana), određeno je da su atenski građani ubuduće samo oni rođeni u braku oba Atenjanina, tako raste važnost materine krvi i državljanstva, a Atena se zatvara za brakove s neatenjankama

52. Ilku vojnici

Ilku je polustajaća vojska, u pripravnosti – vojnici zemljoradnici, služba im je plaćena zemljom, koju gube ako ju ne obrađuju 3 godine zaredom, ilku može dati zemlju u zakup samo ako je u ratu (inače je ona državna i izvan pravnog prometa). , promet zemljom mogu vršiti samo damgari; ona ne može biti predmet sudske pljenidbe, ilku-vojnici ne plaćaju porez, spadaju u avilu iako nisu bogati, ovaj sustav polako istiskuje opću vojnu obvezu

53. Afatomija

U Franačkoj, sličan oporuci, ima posebnu svečanu formu. Na narodnom sudu (thing), ostavitelj određuje čovjeka s kojim nije u srodstvu i kojem predaje svoju imovinu; zatim određuje i osobu koja će nakon smrti predati tu imovinu nasljedniku pred kraljem ili kraljevim sudom.

54. Obvezno pr. u Ateni

Nečija imovina je uvijek nazivan „kleros“, tj. od riječi kocka. Kleros uglavnom znači nečiji zemljišni posjed. Tužbe za zaštitu vlasništva su: Tužba o plodovima; tužba o samom pravu vlasništva; tužba o smetanju posjeda. Izvršavanje obaveznopravnog ugovora osigurava se Hipotekom, kaparom, zalogom, jamstvom, a do Solona i osobnim jamstvom. Bitan dio kupoprodajnog ugovora je cijena – kupac stječe vlasništvo tek isplatom pune cijene, a do tada je prodavalac stvarni njezin vlasnik makar je kupac već ima u svom posjedu. Ergolabeia je ugovor o djelu kojim se jedna strana obvezuje da će nešto učiniti (brod, kuću,...) za drugoga uz određenu cijenu. Syngraphai je ugovor koji stvara obveze za obje stranke pa ih obje potpisuju. Ti ugovori imaju jaču dokaznu moć, a ugovori koji rađaju obveze za jednu stranku, pa ih potpisuje samo ona, nazivaju se chirographa.

55. Vrhovni organi Franačke

Kralj, biran postupkom elevatio (vojska uzdiže jednog iz kraljevskog roda). Legitimni kralj ima bannus- pravo nešto narediti ili zabraniti pod prijetnjom kazne. Postoji još dvor i dvorski službenici, na čelu dvora je majordom koji je još upravitelj kraljevske vojske. Zatim Narodna skupština, sačinjena od ratnika franačkih plemena i Sabor velikaša koji raspravlja o svim pitanjima što se tiču prava i države (način ograničenja kraljeve vlasti), djeluje kao svojevrsan savjet na koji se kralj može oglasiti.

56. Leges barbarorum

Izvor prava franačke, pravni zbornici germanskih plemena, nastali u razdoblju 5.- 9. stoljeća. Najpoznatija zbirka je Salijski zakon.

57. Salijski zakon

najranije je nastao, ostali franački i germanski zakoni su mu slični, a Salijski zakon je i zakon kraljevskog suda, svojim sadržajem pokazuje seosku, naturalnu, zatvorenu, nepismenu sredinu (napisan je posve kazuističkim stilom)

Prva redakcija za Klodviga nije sačuvana (65, 99 ili 70 titula), a posljednja je Lex Salica emendata (za Karla Velikog)

Sadrži i kraljeve dodatke (zadnji od Ludviga Pobožnog 820.), ali nosi duboka obilježja starog germanskog prava:

Tako Lex Salica ne poznaje postupak za nekretnine (zemlja = opće dobro), zato su tužbe za povrede pokretnine i nekretnine jednake i imaju svojstvo deliktne tužbe

Svako protupravno djelo ima svojstvo povrede privatne sfere (nema gonjenja po službenoj dužnosti, ex officio), a država kao apstraktni pojam ne postoji, nego je to povreda vladarevih prava i obveza prema njemu

iz navedenih obilježja razvijaju se neke posebnosti kraljevog suda: a) jedini može pozvati svjedoke po službenoj dužnosti – podanička prisega obvezuje svakog da pomogne utvrditi istinu, tako se razvija inkvizicijsko načelo, a iz njega još jedna posebnost: čim primi tužbu, može pozvati tuženog da zadovolji tužbeni zahtjev – postupak počinje samo ako on to odbije (ovako se širi i sudbenost kraljevog suda u Engleskoj od 12. stoljeća)

- b) jedini sudi po načelu pravičnosti (ex aequo et bono), nezavisan je uz narodno pravo; samo njegova isprava (placitum) ima snagu nepobitnog dokaza (iz tog nastaje i neparbena sudbenost tog suda, tj. samo da bi se dobila takva isprava)

58. Nasljedno pr. u Franačkoj

Regulirano Salijskim zakonom. Nasljedni red: djeca, majka umrlog, braća i sestre umrlog, tetka

59. Writ

Kraljevi sudovi mogu presuđivati samo neke slučajeve, i za ovlaštenje da sude treba im kraljev nalog. 2 Westminsterski statut zabranjuje izdavanje novih writova jer se tako širi usdbenost kraljevskih sudova.

60. Trust (trustee, beneficiary)

Engleski pravni institut, trustee (vlasnik po common law-u) je dužan izvršavati svoja vlasnička prava tako da koristi od tih prava ne uživa on nego netko drugi (beneficiary). I formalno-pravni vlasnik i beneficijar smatra se vlasnikom predmeta trusta. Common law sudovi i Equity sud sa Kancelarovim sudom nisu u suglasju jer common law priznaje samo prava trusteea, a e. law štiti ovlaštenika. Trust služi i za oporučno raspolaganje zemljom. Beneficiary nije vlasnik, ali mu equity daje da podigne tužbu protiv trustee-ja kojom bi ovaj bio prisiljen da koristi iz te imovine ustupi beneficijaru. Trust često ga primjenjuju vitezovi odlazeći u ratove iz kojih ne znaju hoće li se vratiti, pa tako osiguravaju obitelj

61. Vlasništvo u Eng. (reversion i remainder)

Vlasništvo je temeljni institut stvarnog prava, a najvažnije je ono na zemlji. Sva ovlaštenja pojedinaca imaju svojstvo privremenosti – držanja (tenement). Postoji slobodno i neslobodno držanje. Kod slobodnog držanja dužnost je određenija dok kod neslobodnog nije i smanjena je pravna zaštita. Tako postoje vlasnička prava na zemlji i odvojeno od njih vlasnička prava na pokretninama- vlasništvo na pokretninama u biti ne postoji. Postoje 3 vrste prava na zemlju: a) fee simple – najbliže pojmu vlasništva, najšire, vremenski neograničeno pravo, otuđivo inter vivos i mortis causa, b) fee tail – doživotno neotuđivo uživanje; s ovlaštenika prelazi na određene nasljednike, vuče se kroz obitelj (tail) te c) life estate i estate pur autre vie – doživotno uživanje koje netko ima za života i uživanje koje netko ima za života nekog drugog. Također razlikujemo a) estates in expectancy (in futuro) – ovlaštenja koja će biti uživana u budućnosti i b) estates in possession – ovlaštenja koja netko već uživa. Nadalje se estates pro futuro može podijeliti na reversion i remainder. Reversion nastaje kad netko neka od svojih ovlaštenja koja ima na zemlju prenosi na drugoga – ona će mu se nakon ispunjenja određenog uvjeta vratiti (npr. smrt uživaoca), a remainder postoji kad netko sva ili neka ovlaštenja prenese u uživanje osobi A, a istovremeno istim pravnim putem ista ovlaštenja prenese na osobu B da ih ona dobije u uživanje in futuro nakon što utrne ovlaštenja osobe A. Pritom postoje: contingent remainder – uvjet je potpuno neizvjestan, pa je moguće da osoba B nikad ne stekne ovlaštenja i vested remainder – uvjet je takav da je posve sigurno da će osoba B steći uživanje svojih ovlaštenja.

62. Brak u Turskoj

Vrsta ugovora, nema svojstvo svetinje. Postoji raskol između sunita i šiita- gdje suniti priznaju dvije vrste brakova, a šiiti 3. Redoviti (stalni) brak – moguće imati najviše 4 žene, brak s robinjom – sklapa se ako muž nije u stanju osigurati ženi pristojan život dostojan slobodne žene i muta – brak na određeno vrijeme, vrijeme trajanja je unaprijed određeno. Brak se zaključuje ugovorom između mladoženje i staratelja djevojke, pred 2 muška svjedoka. Brak ima dispozitivnu narav, mnoge se stvari mogu ugovoriti npr. Uvjeti izdržavanja, odnosa u braku.. muž može svakog časa otkazati brak, pri čemu ne treba nikakav razlog. Žena nema to pravo osim ako se ne dogovore tako prije. Razvod može tražiti ako ju muž zlostavlja, ne pruža joj dovoljno brige. Između bračne i vanbračne zajednice nema velike razlike

63. Kanunsko pravo Kanunsko pravo- Ili urf pravo, ostavljeno je državama da ga same urede jer šerijatsko pravo uređuje trajne, nepromjenjive odnose. Urf pravo stvara sultan zakonskim aktima.

64. Muftija i fetva

MUFTIJE – tumači prava, poznavatelji vjere i prava, najviše zvanje pravne struke; OVLAST – dati odgovore o pravu koje treba primjeniti na pojedini slučaj → FETVA – muftijino mišljenje u pogledu pravnog vrela (pravne norme) kojeg treba primjeniti; Vrhovni muftija – savjetovao sultana

65. Čartizam

Prvi masovni radnički pokret brit. radnika 1830-ih i 1840-ih uzrokovan teškim ekon. položajem radnika, koji je traje i nakon liberalne reforme Parlamenta iz 1832. Zahtjevi radnika formulirani su u dokumentu nazvanome Narodna povelja (People's charter, 1838.) Sadržavao je ove zahtjeve: 1) opće pravo glasa za muškarce s navršenom 21. godinom; 2) parlament koji se bira svake godine; 3) tajno glasovanje; 4) ukidanje izbornoga cenzusa za zastupničke kandidate; 5) plaćanje dnevnica članovima parlamenta; 6) jednaki izborni okruzi (jednako predstavništvo). Parlament shvaća krizu i počinje donositi promjene: Zakon o 10-satnom radnom vremenu u tvornicama, Zakon o javnom zdravlju.

66. Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda

31.1.1918. donosi ju Treći kongres radničkih, vojničkih i seljačkih deputata. Nalazi se u preambuli ustava iz 1918. godine te ima nadustavno značenje. Određuje da je nova država sovjetska- vlast drže sovjeti radničkih, seljačkih i vojničkih deputata, vlast je federativna jer je utemeljena na dobrovoljnom savezu država. Proglašava socijalizacija sve zemlje i predaje na korištenje radnim ljudima. Šume, rudno blago i vode općedržavnog značaja su nacionalna imovina. Proglašena je i opća radna obveza.

67. New Deal

Gospodarska politika koju 1930-ih uvodi administracija Franklina Delano Roosvelta u namjeri da se riješi velika gospodarska kriza. Ta politika se temeljila na dotad nezapamćenom uplitanju u državnu privredu. Najvidljivija posljedica krize je bila nezaposlenost stoga se otvaraju brojna radna

mjesta, posebno javnim radovima (izgradnja ceta itd) te se sada profesije kao što su glumci i umjetnici plaćaju. Uvedene su kontrole cijena, minimalne nadnice, kao i prvi federalni mirovinski sistem, koji i dan danas postoji. Najvažniji pojedinačni zakoni new deala: Zakon o oporavku nacionalna industrije 1933., Zakon o uređenju poljoprivrede 1933. i Zakon o socijalnom osiguranju kao i Wagnerov zakon 1935.

68. Dekret o miru

Kongres na Lenjinov prijedlog donosi 3 dekreta (o miru, zemlji, vladi). Ovaj dekret se obraća svim zaraćenim državama i njihovim vladama te ih poziva da izrabljivani narod oslobode od svakog ropstva. Zaraćene vlade nisu se odazvale ovom pozivu, jer to shvaćaju kao miješanje u njihove unutarnje poslove. Dekret o miru sadrži i optužbe protiv prijašnjih ruskih vlasti koje krivi za osvajački rat i obećaje ukidanje svih tajnih ugovora koja je Rusija potpisala u tom razdoblju.

69. Ustrojstvo po ustavu iz 1793. g.

Jakobinski ustav koji konvent prihvaća 1793. godine, prihvaćen iste godine na referendumu. Ustav se temelji na načelu jedinstva vlasti, ističu se jednakost, sigurnost, sloboda, vlasništvo itd. Ustav je demokratski – postoji opće, neposredno, kolektivno pravo glasa (svi muškarci stariji od 21 godine).

70. Od kad do kad je koja Republika?

Prva republika 1792.-1799.

Druga republika 1848.- 1852.

Treća republika 1870.- 1940

71. Ustav iz 1936. g.

Govori o socijalističkom vlasništvu, predmet su zemlja, šume, tvornice, najveća promjena u Ustavu je u pogledu prava Saveza tj. povećale su se njegove nadležnosti, država sličí državnom kapitalizmu. Odbacuje se načelo delegiranja ovlasti, zakonodavni (ustavotvorni organ) je Vrhovni sovjet SSSR-a koji im dva doma: Sovjet nacionalnosti (25 savezne rep, 11 autonomne rep, 5 autonomne oblasti i 1 okruzi) i Savezni sovjet (biraju ih savezne republike razmjerno broju stanovništva). Kolegijalni poglavar države je Prezidij od oko 30 članova, a Sovjet narodnih komesara je organ izvršne vlasti, može donositi samo naredbe i upute.

72. Drugo carstvo

Louis Napoleon Bonaparte se kao kruni kao car Napoleon III. Ustav Drugog carstva je u biti ustav iz siječnja 1852. godine te se to razdoblje može podijeliti na dvije faze: razdoblje autoritativnog carstva koje traje od 1852.-1860. i razdoblje liberalnog carstva koje traje od 1860.-1870. U autoritativnom carstvu demokracija je samo prividna. Car je i vlada i vlast, izvršnu vlast vrši preko ministara, jedino on predlaže zakone. U razdoblju liberalnog carstva do izražaja više dolazi parlament i dvodomni sustav. Sjednice su javne i parlament može kralju upućivati adresu. Zbog mnogih izmjena car donosi novi ustav iz 1870. godine. Međutim Francuska ušla u rat sa Pruskom, car je zarobljen te započinje vrijeme Treće republike.

73. Druga republika

Traje samo 4 godine i 9 mjeseci, ali je ispunjena brojnim burnim događajima. Teži se obnavljanju Prve republike. Velika novost u ovom razdoblju je opće, neposredno i tajno pravo glasa za muškarce. Prvi ustav druge republike donesen je 1848. godine te je predstavljao više politički nego pravni akt. Usvojeno je načelo podjele vlasti, izvršna vlast je u rukama predsjednika te ju vrši preko potpredsjednika i ministara koje sam imenuje. Louis Napoleon izrađuje nacrt novog ustava iz 1852. gdje je Francuska upostavljena kao vrsta predsjedničke republike. Drugi senatus consulta Louisa Napoleona proglašava carem.

74. Rusija 1905. g.

Vlada 1905. godine izdaje Izborni zakon za dumu. Poslanike za dumu biraju izborne skupštine oblasti (gubernija) sačinjene od birača starijih od 25 godina koji plaćaju poreze, oni su podijeljeni po kurijama (dvije na selu, dvije u gradu), do izražaja dolaze bogatiji. Ubrzo nakon što su ti izbori provedeni, car 1906. donosi Temeljne zakone Rusije koji su predstavljali oktroirani ustav. Car nosi naziv autokrat te je nosilac svih ovlasti, postavlja ministre koji samo njemu odgovaraju te umanjuje važnost dume.

75. Razvoj pravne struke u srednjovjekovnoj Engleskoj

Sudstvo Engleske u srednjem vijeku pretpostavlja Mjesne sudove koji primjenjuju lokalno, običajno pravo, zatim Curia regis koja rješava sporove između kralja i vazala te međusobne sporove krunskih vazala. Krajev 12. st se iz Curiae regis izdvajaju: Sud državne blagajne (financijsko-porezni sud), Sud opće sudbenosti (sporovi slobodnih ljudi), Sud kraljeva stola (presjeda kralj, ima nadzornu sudbenost nad drugim sudovima) i Sud vijeća državne blagajne (otklanja sukobe među kraljevim sudovima). Također postoje još i putujući suci koji putuju po oblastima 2-3 puta godišnje i tu sude. Pravnu profesiju čine suci i nekoliko vrsta pravnih savjetnika: barrister – može zastupati stranku na višim sudovima, attorney – opći pravni savjetnik i zastupnik stranke u mnogim pravnim poslovima, solicitor – pravnik od kojeg stranka traži savjet.

76. Crkva u Engleskoj nakon 1534. g.

Reformacijski parlament ukida samostane i tvrdi da je kralj jedina vrhovna glava na zemlji engleske crkve. Zabranjuje se proučavanje kanonskom prava, a time i rimskog. Na taj način je smanjena sudbenost crkvenih sudova.

77. Odnos kralja i vazala u srednjovjekovnoj Eng.

Kralj je u srednjem vijeku bio vrhovni feudalac koji je imao svoje vazale i podvazale. Vazal je činom komendacije stavljan pod njegovu zaštitu, ali i moguće pod zaštitu drugih osoba. Komendacija je bila svečan čin kojim se neka osoba prisegom vjernosti obvezuje na službu drugoj osobi, a druga osoba da će ju štiti te po potrebi dati vojnu opremu. On je u biti predstavljao dvostrani ugovorni odnos privatno-pravne naravi, međutim kako taj odnos nije bio naročito stabilan počinje se povezivati sa beneficijem. Beneficij je bio oblika dara, najčešće u obliku zemljišnih dobra.

78. Postupak po Šerijatskom pravu

Šerijatski sudski postupak je jednog stupnja, tj. presuda koju kadija donese u jednom ročištu je konačna. Postoji samo izvanredni pravni lijek, tj. pritužba sultanu (kadijaskeru) da je pravda ugrožena.

RAZLIKE ŠERIJATSKOG I KANUNSKOG PRAVA – 1) Šerijatsko je islamsko vjersko pravo –kanunsko pravo stvara sultan zakonskim aktima, 2) Šerijatsko pravo nije stvorila Turska država –Kanunsko pravo je stvorila turska država, 3) Šerijatsko pravo vrijedi samo za muslimane - Kanunsko pravo vrijedi po teritorijalnom načelu bez obzira na vjeru.

IZVORI ŠERIJSKOG PRAVA – 1) Kur'an – neposredna božja riječ, konačna objava božje istine, nepromjenjiv, vječan, savršen; 114 poglavlja (sure) – sadrže razne odredbe, raznovrsno se tumače; nastao tijekom 7.st. , 2) Sunna – islamska vjerska predaja na osnovi Muhamedovog života iz kojeg se crpe uzori za život ostalih muslimana; napuci vjernicima kako trebaju živjeti, sačinjavaju ju hadisi, zatvorena u 8. stoljeću, 3) Idžmaa – potpuno suglasje učenog dijela islamske zajednice (ulema) o nekom pitanju koje postaje dio islama; nastao na temelju jednog hadisa, 4) Kijas – analogija kojom se postojeća rješenja proširuju na nove slične odnose

79. Položaj sudstva u Americi u odnosu na druge grane vlasti

Sudstvo je uređeno Zakonom o sudstvu iz 1789. godine. Te uspostavlja 3 stupnja saveznog sudovanja: Vrhovni sud, kotarevski sudovi i prizivni sud. Nadležnost Vrhovnog suda može biti prvostupajnska (sporovi između država), drugostupajnska (spor počinje pred prizivnim sudom) i trećeg stupnja (počinje pred kotarskim sudom). Savezni sudovi primjenjuju zakonsko, precedentno i pravo pravičnosti, ali nemaju neke zasebne equity sudove.

80. Ustav RSFSR 1918. g.

Ustav nosi naziv Osnovni zakon Ruske Socijalističke Federativne Sovjetske Republike i ima 90 članaka. Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda iz 1918. godine je uvod u Ustav tj. ona je njegova osnova(donio ju je 3. kongres radničkih i vojničkih deputata).

OSNOVNI ZAKON RUSKE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE SOVJETSKE REPUBLIKE (RSFSR), 1918. – Ustav RSFSR; sadržaj – 90 čl., uvod i osnova Ustava– Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda, 1918. (donio ju je 3. Kongres radničkih i vojničkih sovjeta, 1918.)

81. Bill of rights 1689

Zakon prava (Bill of Rights), 1689; Ovaj Zakon je djelo Slavne revolucije i jedan od najvažnijih ustavnih zakona. Taj akt određuje:

Kralj ne može zabraniti primjenu zakona niti osloboditi nekoga obveze koju zakon nameće, tj. zakon je obavezan i za kralja.

Sudska je organizacija određena i stalna, i protuzakonito je uspostavljanje izvanrednih sudova.

Zakonom je određen način izbora porotnika i uspostavljanje liste porotnika.

Ne mogu se zahtijevati prekomjerna jamstva ni dosuđivati prekomjerne globe, ni okrutne ili neuobičajene kazne.

Svaki Englez-protestant može nositi oružje za osobnu obranu.

Svaki Englez ima pravo podnijeti peticiju parlamentu.

Sloboda govora, rasprave i postupka u parlamentu je bez ikakvih ograničenja (do 1887.) i ne može biti predmet optužbe ili pitanja ni na kakvu sudu ili mjestu izvan parlamenta.

Zabranjeno je podići i držati stajaću vojsku u Kraljevstvu za vrijeme mira bez odobrenja parlamenta, tj. bez odobrenja parlamenta kralj ne može držati čak ni dobrovoljce.

Parlament zakonom određuje način i vrstu prikupljanja sredstava te svrhe u koje će biti utrošena.

Izbori za parlament moraju biti slobodni, i parlament treba biti često na okupu (od 1649. g. parlament je biran na 3 godine; od 1715. biran je na 7 godina; od 1911. biran je na 5 godina).

82. Koji Ustav Francuske ima jednodomno tijelo

Prvi ustav druge republike iz 1848. god